

FOL03 - La relación laboral individual

Caso práctico



Fuente de la imagen: INAEM Orienta

Carlos trabaja como Gestor Administrativo en una Empresa desde hace un año y se ocupa de la gestión de personal, lo que le lleva a tomar decisiones relacionadas con el personal continuamente. Por este motivo, pasa horas consultando normas legales, y gracias a Internet consigue acceder a información actualizada en temas jurídicos, pues en materia laboral los cambios son continuos, y un error en la gestión no sólo conlleva consecuencias económicas para la empresa que puede ser sancionada por ello por la Inspección de Trabajo, sino que genera conflictos y falta de motivación entre el personal, y precisamente las relaciones laborales individuales son lo que más le preocupan como gestor de recursos humanos, pues sus objetivos principales

son seleccionar al mejor candidato para el puesto, retenerlo y motivarle, favorecer su desarrollo profesional en un buen entorno laboral y cumplir rigurosamente la normativa legal vigente garantizando los derechos laborales de sus trabajadores, ¡sin olvidar la productividad!

Con esta Unidad de Trabajo pretendemos que te familiarices con el derecho laboral, queremos mostrarte cuáles van a ser tus condiciones laborales, qué derechos tendrás, cuál será tu salario y por supuesto, cuáles tus obligaciones. Quizás ahora, si no has trabajado nunca, puede que te resulte complicado estos conceptos, pero ten por seguro que en cuanto accedas al mundo laboral todo lo que vas a estudiar en esta Unidad te será de gran utilidad, no queremos que tengas dudas y no sepas responder a cuestiones como ¿Me están pagando lo correcto, este contrato que he firmado es el adecuado, me pueden obligar a realizar horas extras...? Al principio esta Unidad puede parecerse un poco complicada de entender, al no estar familiarizado con estos conceptos, pero ya verás como vamos a conseguir que la entiendas perfectamente. Vamos allá...

1. ¿Qué se entiende por relación laboral?

Caso práctico



Fuente de la imagen: *Mire la Solución.*
Soluciones a problemas empresariales

Es habitual escuchar “me han hecho un contrato de trabajo de...” pero el contrato de trabajo no es más que la manifestación de una relación laboral y... ¿Qué es una relación laboral?

Llamamos relación laboral a la existente entre una persona física denominada trabajador que se compromete personal y voluntariamente a prestar sus servicios profesionales y el empresario, persona física o jurídica, quien dirige el trabajo y se obliga a abonar una retribución o salario al trabajador.

Existirá una relación laboral siempre que se den los siguientes cinco requisitos:

1. **Personal:** Es el propio trabajador como persona física el que debe acudir personalmente a trabajar, no puede enviar a nadie a trabajar por él, de ahí que sólo puedan ser contratadas las personas físicas pero no las personas jurídicas (Sociedades civiles, mercantiles, Fundaciones o Asociaciones).
2. **Voluntario:** Nadie está obligado a trabajar, por lo que en virtud del principio de libertad de trabajo éste debe ser prestado voluntariamente. Por ello, se puede renunciar al contrato preavisando conforme a unos plazos determinados.
3. **Retribuido:** El empresario asume los riesgos del trabajo y se atribuye íntegramente el beneficio económico que reporten los bienes o servicios producidos, obligándose a compensar al trabajador con una parte de ese beneficio económico, mediante el pago de la retribución o salario. No se trabaja por amistad o ayuda a otras personas.
4. **Dependiente:** El trabajador se halla sometido al poder disciplinario y de dirección del empresario, y se obliga a obedecer las órdenes e instrucciones que el empresario dicte en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
5. **Por cuenta ajena:** Se dice que el trabajador presta servicios por cuenta ajena porque no asume los riesgos del trabajo, que serán asumidos por el empresario. El trabajador cobra un salario con cantidades prefijadas con independencia de si la empresa ha obtenido beneficios o pérdidas.

Las consecuencias de que exista una relación laboral son:

- ✓ Que el empresario y trabajador estarán obligados a pactar las condiciones laborales en un documento denominado contrato de trabajo, el cual podrá realizarse de forma oral o escrita.
- ✓ El empresario tendrá la obligación de dar de alta al trabajador en la Seguridad Social.
- ✓ En todo lo referente a derechos y deberes se aplicará la normativa laboral o derecho del trabajo, que estudiaremos en el epígrafe siguiente.

Además de las relaciones laborales existen las **relaciones laborales especiales**, son relaciones en las que se dan las cinco características pero existe alguna particularidad, especialidad que hace que se regulen por sus propias normas laborales especiales. Las relaciones laborales especiales son:

- ✓ La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.
- ✓ La del servicio del hogar familiar.
- ✓ La de los penados en las instituciones penitenciarias.
- ✓ La de los deportistas profesionales.
- ✓ La de los artistas en espectáculos públicos.
- ✓ La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquellas.
- ✓ La de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo.
- ✓ La de los estibadores portuarios que presten servicio a través de entidades de puesta a disposición de trabajadores a las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito portuario.
- ✓ La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal.
- ✓ La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
- ✓ La de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
- ✓ Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una ley.

Para saber más

Lo determinante para que exista una relación laboral no será la denominación que empresario y trabajador den al contrato, sino la concurrencia de las características que acabamos de mencionar. Las siguientes sentencias reflejan claramente los caracteres de la relación laboral.

[Sentencia Juzgado de lo social nº26 de Madrid](#)

[Sentencia Juzgado de lo social nº7 de Valencia](#)

Reflexiona

Existen determinadas situaciones de trabajo a las que no les son de aplicación la normativa laboral, bien porque no reúnen todos los caracteres señalados, o bien porque se rigen por normas jurídicas diferentes, son las denominadas **Relaciones de trabajo excluidas**, se incluyen las siguientes:

- ✓ Los funcionarios públicos.
- ✓ Las prestaciones personales obligatorias como, por ejemplo, acudir a una mesa electoral, ser elegido miembro de un jurado...
- ✓ Los consejeros o administradores de una sociedad civil o mercantil si únicamente desarrollan los cometidos inherentes a este cargo.
- ✓ Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad, no remunerados.
- ✓ Los trabajos realizados por familiares, salvo que se demuestre que tienen contrato de trabajo, a estos efectos se consideran familiares, al cónyuge, ascendientes y descendientes y demás parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado inclusive, siempre que convivan con el empresario y a su cargo.
- ✓ Los agentes comerciales que asumen el riesgo de sus operaciones, no perciben un salario fijo sino exclusivamente comisiones.
- ✓ Los trabajadores autónomos que trabajan por cuenta propia (Estatuto del Trabajo Autónomo, Ley 20/2007).Dentro de los autónomos existe un tipo de autónomo especial, el trabajador autónomo dependiente económicamente (TRADE, aquél que factura para un sólo cliente al menos el 75%)

Cualquier otro trabajo que se efectúe en virtud de una relación distinta de la laboral.

Debes conocer

Los socios-trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado se rigen por lo dispuesto en la Ley de Cooperativas (Nacional o Autonómica) y quedarán incluidos en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena (Régimen General) o como trabajadores autónomos (Régimen Especial de Autónomos) a opción de la Cooperativa.

[Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas](#)

[Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña](#)

[Ley 6/2013, de 6 de Noviembre, de Cooperativas de Cantabria.](#)

2. El derecho del trabajo: fuentes y principios

Caso práctico



Fuente de la imagen: PractiFinanzas

Como consecuencia de la baja por maternidad de una de las trabajadoras de la empresa en la que trabaja Carlos, comienza la selección de personal y entre las candidatas presentadas la que le parece más idónea para el puesto es Blanca, que ha obtenido la titulación el año pasado cursando un Ciclo Formativo en la modalidad de a distancia.

Al día siguiente de la entrevista de trabajo, Blanca se reúne con Carlos quién amablemente le explica que será contratada para una sustitución.

Antes de firmar el contrato, Blanca se plantea buscar las normas laborales aplicables a este sector profesional para conocer qué modalidad de contrato deberá tener, cuál será su duración, su sueldo y demás condiciones de trabajo, pues no desea precipitarse con su primera oferta de trabajo en este campo profesional. Pero antes de entrar en todos estos detalles deberá conocer qué rama del derecho regula todo lo relativo al trabajo, las normas que le serán aplicables y cómo puede encontrarlas.

2.1. El derecho del trabajo y las normas que lo regulan



Fuente de la imagen: INAEM Orienta

Acabamos de ver qué es una relación laboral, pero... ¿Qué rama del Derecho lo regula? Como sabes existe el Derecho Penal, Civil, Administrativo..., pues bien la rama del Derecho que regula las relaciones laborales es el Derecho del Trabajo, también llamado Derecho Laboral. En esta Unidad te explicaremos todo lo relativo a las relaciones laborales individuales y en la siguiente Unidad nos centraremos en las relaciones laborales colectivas.

El Derecho del trabajo es una rama del ordenamiento jurídico que tiene por objeto la regulación de las relaciones individuales y colectivas que se desarrollan en el ámbito profesional, por lo que es aplicable exclusivamente a los trabajadores y empresarios, basadas en el trabajo prestado de forma personal, voluntaria, por cuenta ajena, retribuida y en dependencia del empresario.

Este sector del Ordenamiento jurídico está integrado tanto por las normas que regulan las **relaciones laborales individuales** entre el empresario y los trabajadores asalariados nacidas del contrato de trabajo, como de las normas reguladoras de las **relaciones laborales colectivas** relativas a los representantes de los trabajadores, las cuales prevén la posibilidad de llevar a cabo la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo, derechos reconocidos en el artículo 37 de nuestra Constitución de 1978.

Debes conocer

Las primeras normas laborales hacen su aparición en la Europa del s. XIX, especialmente en Inglaterra durante la revolución industrial, se denominan Factory Acts, leyes industriales o leyes de fábrica, siendo el factor histórico determinante el movimiento obrero que luchó por lograr del Estado una mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores asalariados, de ahí que desde sus orígenes muestre una intensa vocación humanitaria y social y se halle sometido a una evolución incesante.

Historia de España: El movimiento obr...



Esta rama jurídica está integrada por instituciones, normas, principios y procedimientos jurídicos propios, y a este conjunto se le denomina fuentes del Derecho Laboral.

La relación de fuentes o normas reguladoras de las relaciones laborales la encontramos en el art. 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (en adelante ET) que las ordena jerárquicamente en función de su rango formal del modo siguiente:

✓ **Normas internacionales:** Derecho comunitario de la Unión Europea y Tratados internacionales.

Desde el ingreso de España en la UE en 1986 la normativa europea, está en función a los Tratados firmados, por encima de la CE1978, por lo que tendría que modificarse ésta en el caso de adaptaciones obligatorias a la normativa europea. Se basa en que el Derecho que emana de las instituciones comunitarias prevalece sobre el Derecho nacional y la primacía se fundamenta en la cesión del ejercicio de la soberanía que los Estados miembros realizan en favor de la UE. Como normativa europea podemos destacar, dentro de las fuentes obligatorias, Derecho originario y los tratados fundacionales, modificativos y complementarios y como derecho derivado, los Reglamentos; Directivas; Decisiones o Recomendaciones y dentro de las Fuentes no obligatorias, entre otras, Dictámenes, Recomendaciones o Decisiones.

Sin embargo, los tratados internacionales que aprueba España pasarán a formar parte de la normativa interna en el momento que son

ratificados por nuestro país, a diferencia de la normativa europea que se rige por el principio de aplicabilidad directa, un ejemplo son los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

✓ **Normas estatales:**

- ◆ Leyes de Cortes Generales.
- ◆ Reglamentos del Gobierno.
- ◆ Convenios colectivos.
- ◆ Contrato de trabajo.
- ◆ Costumbres locales y profesionales.
- ◆ Principios generales del Derecho.

2.2 Normas laborales estatales

LEYES ESTATALES: la ley es una norma escrita aprobada por las Cortes Generales (Congreso y Senado). En nuestro Ordenamiento jurídico la Ley suprema o **norma fundamental** es la **Constitución de 1978 (CE)** que establece todos los principios básicos del Estado democrático y social de Derecho, al tiempo que consagra los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los derechos laborales que reconoce la Constitución como derechos fundamentales son el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical (art. 28).

Existen **dos tipos de leyes:**

- ✓ **Leyes Orgánicas:** regulan únicamente aquellas materias reservadas por la CE y para su aprobación, modificación y derogación, es necesaria la mayoría absoluta, concretamente, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto aprobado. El artículo 81.1 de la Constitución establece: "*Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución*". En materia laboral tenemos la Ley Orgánica de libertad sindical 11/1985, 2 Agosto o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- ✓ **Leyes ordinarias:** pueden regular todas aquellas materias que no estén reservadas a la Ley Orgánica pero para su aprobación basta con la mayoría simple. En materia laboral tenemos: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8.11.1995, la Ley 14/1994,1.6; de Empresas de Trabajo Temporal.

Junto a estas normas procedentes de las Cortes, la CE contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda dictar **normas con rango de ley** en dos casos:

1. **Real Decreto legislativo**, se crea por delegación del Parlamento en el Gobierno, pudiendo ser de dos tipos: **textos articulados**, desarrollan una Ley de Bases o bien **textos refundidos**, que recopilan e integran varios textos legales sobre una materia. La norma básica del derecho laboral es un Real Decreto Legislativo: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
En el Estatuto de los Trabajadores (E.T) se regulan los derechos y deberes de todos los trabajadores con independencia del sector en el que trabajen y el puesto o la categoría que ocupen.
Por lo tanto recuerda bien esta norma porque es la más importante en derecho laboral y constantemente haremos alusión a ella.
2. **Real Decreto-Ley:** aprobado por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Posteriormente debe ser remitida al Congreso para su convalidación o derogación en el plazo de 30 días. En materia laboral tenemos numerosos Reales Decretos Leyes, podemos destacar [Real Decreto-ley 10/2011](#), de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo o el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Debes conocer

La norma básica que regula los derechos y deberes de los trabajadores de todos los sectores profesionales es el [Estatuto de los Trabajadores](#).

3. **Reglamentos:** son normas de rango inferior a la ley aprobadas por el Gobierno de carácter subsidiario ya que desarrolla el contenido de una ley (reglamentos ejecutivos) en la mayoría de los casos, y en otros regula una materia concreta ante la ausencia de una ley (reglamento autónomo). Las normas reglamentarias más importantes son los Reales Decretos del Consejo de Ministros y las Órdenes Ministeriales aprobadas por cada Ministerio. Existen muchos ejemplos como el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional anual o Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Reflexiona

Entre las normas recientemente aprobadas de contenido laboral, cabe destacar:

- ✓ [Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.](#)
- ✓ [Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.](#)
- ✓ [Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.](#)
- ✓ [Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.](#)
- ✓ [Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.](#)
- ✓ [Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.](#)

2.3. Convenios colectivos

Los convenios colectivos son básicamente acuerdos libremente negociados entre organizaciones sindicales o representantes legales de los trabajadores y las asociaciones de empresarios o éstos mismos, con eficacia normativa en los que se fijan las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones de las partes en un ámbito laboral (empresa, sector, provincia, Comunidad Autónoma o nación) para un periodo de tiempo.

El Convenio aplicable a un trabajador es el que corresponda **al sector profesional al que pertenezca la empresa** en la que presta sus servicios, pero nunca el del puesto de trabajo que desempeñe.

Debes conocer

Existe un buscador de Convenios colectivos para que puedas acceder al que necesites:

<http://noticias.juridicas.com/convenios/>

Al buscar el convenio colectivo siempre tienes que seleccionar el de fecha más reciente que es el que está en vigor, es decir, el que se aplica. Suele ser habitual que el texto del convenio sea más antiguo y que posteriormente cada año se actualicen las tablas salariales.

Reflexiona

En el apartado anterior hiciste un pequeño esquema con los principales contenidos y materias que regula el Estatuto de los Trabajadores, pues bien, ahora te proponemos que hagas lo mismo con el convenio que se puede aplicar para tu ciclo formativo. Analiza sus contenidos. Ahora compáralo con el esquema que realizaste al analizar el ET ¿Qué observas?

2.4. Contrato de trabajo y la costumbre laboral

Otras normas exclusivas del derecho laboral **son los contratos de trabajo y la costumbre laboral**.

- ✓ **El contrato de trabajo individual** también cumple una función normativa en cuanto que regula las condiciones de la relación laboral de un trabajador y empresario en particular. Ahora bien, aunque se les reconoce a ambas partes la facultad de poder fijar de mutuo acuerdo condiciones de trabajo, no debemos olvidar que en el Derecho del Trabajo muchas de las condiciones están reguladas por normas imperativas laborales que no permiten establecer en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables pero si mejorar lo previsto tanto en el convenio colectivo como en el Estatuto de los Trabajadores (ejemplo: si en el contrato aparece una cláusula en la que se dispone que tendrás derecho sólo a 15 días de vacaciones por año trabajado y tu convenio establece 30 días, aunque hayas firmado el contrato y estés de acuerdo, no es válida dicha cláusula, por lo que tus vacaciones serán siempre de 30 días).

En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos (art. 3.5 ET) los trabajadores no podrán renunciar válidamente a los derechos indisponibles reconocidos por normas legales o convenios colectivos (Ejemplos: vacaciones, huelga, salario mínimo, jornada máxima, descansos, etc.).

- ✓ **La costumbre laboral:** es una norma de origen extraestatal creada e impuesta por la sociedad de forma espontánea, cuya aplicación sólo será posible cuando no exista otra norma jurídica aplicable y se trate de un uso o práctica **local y profesional**, ello supone que debe estar vigente en la localidad y en el sector profesional en el que se desenvuelve la relación laboral a la que se va a aplicar. Aunque tiene valor jurídico, necesita ser probada por quien la alega pues los jueces no la aplicarán de oficio.

Autoevaluación

El Convenio colectivo de una de determinada empresa de servicios establece una jornada de 38 horas semanales, pero en el contrato se ha pactado una jornada de 40 horas a la semana y en el Estatuto de los Trabajadores menciona que la jornada máxima será de 40 horas semanales.

Indica cual será la norma aplicable, y si el pacto que el trabajador y empresario han establecido en el contrato de trabajo es lícito.

- ☐ Se aplicará el contrato de trabajo. Es válido el pacto porque ha sido consentido libremente por el trabajador.
- ☐ Se aplicará el contrato de trabajo. Es válido porque se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
- ☐ Se aplicará el Estatuto de los trabajadores. No es válido porque ha sido impuesto por la empresa al trabajador en el contrato.
- ☐ Se aplicará el Convenio Colectivo. No es válido lo dispuesto en el Contrato de Trabajo porque supera la jornada máxima permitida en su Convenio colectivo para su categoría profesional.

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Opción correcta (Retroalimentación)

2.5. Principales normas en materia laboral

Acabamos de estudiar el sistema de fuentes del derecho laboral, ahora bien, para que te quede claro todo este entramado normativo te adjuntamos el siguiente esquema en el que te mostramos las normas de cada tipo existentes en materia laboral.

Fuentes internas	Principales Normas de Derecho Laboral
Constitución Española	Existen diversos artículos referentes a derechos laborales: 14, 28, 35, 37, 40.2, 41 y 129.2.
Leyes en sentido estricto	Leyes Orgánicas: ✓ Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Regula el derecho a la libertad sindical recogido en la Constitución. ✓ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Leyes ordinarias: ✓ Ley del estatuto Básico del Empleado Público, 7/2007, de 12 de abril (parte de esta normativa, como permisos y vacaciones, es aplicable al personal laboral que presta sus servicios para la Administración pública). ✓ Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995 de 8 de Noviembre. Regula las medidas y las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. ✓ Ley 14/1994, de 1 de junio por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. ✓ Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Normas con rango de ley	✓ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es la norma básica en materia laboral y regula los derechos y los deberes laborales básicos, así como los aspectos fundamentales de la relación laboral. ✓ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ✓ Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. ✓ Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo. Regula el derecho de huelga, el cierre patronal y los conflictos colectivos de trabajo. ✓ Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. ✓ Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. ✓ Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de marzo, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.
Reglamentos	✓ Reglamento general sobre Inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. ✓ Reglamento general sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. ✓ Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. ✓ Real Decreto por el que cada año se fija el salario mínimo interprofesional. ✓ Reales Decretos que regulan las relaciones de carácter especial. ✓ Real Decreto 4/1995 que desarrolla la ley 14/1994 de empresas de trabajo temporal. ✓ Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal. ✓ Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios.
Convenios colectivos	Acuerdos entre representantes de los trabajadores y los empresarios, en los que se establecen las condiciones de trabajo de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.
Contrato de trabajo	Es una fuente de la relación laboral que afecta a la relación concreta entre un empresario y un trabajador. No es fuente del Derecho por carecer de generalidad.
Costumbre laboral	Son usos y costumbres locales y profesionales. Han de ser probados por el que los alegue.
Principios generales del Derecho	Podrán ser invocados en defecto de ley o costumbre por el Juez.

2.6. Principios de aplicación e interpretación de las normas laborales

Como hemos visto anteriormente, una misma materia puede estar regulada en varias normas. Por ejemplo, imagina que, en tu trabajo, en materia de vacaciones el Estatuto de los Trabajadores prevé 30 días, el Convenio colectivo establece 40 días de vacaciones, y en tu contrato habéis pactado 35 días, por año completo de servicios las vacaciones ¿Qué debería aplicarse?

Ante situaciones como la expuesta, el Derecho Laboral establece una serie de principios con la finalidad de determinar la norma aplicable, son los denominados Principios de Aplicación e Interpretación de normas. Es decir, cuándo existan dos o más fuentes que se pueden aplicar a un caso concreto, deberemos utilizar los principios que vamos a analizar en este epígrafe. ¿Quieres saber cuáles son y en qué consisten? Lee atentamente...

De acuerdo con el principio de jerarquía normativa la norma de rango inferior nunca puede contradecir a la norma de rango superior y que las normas sólo pueden ser derogadas (anuladas) por otras de igual rango o superior. Por ejemplo, si el Estatuto de los Trabajadores establece que el descanso mínimo semanal es de un día y medio, ningún Convenio colectivo podrá rebajar esta duración, pues contradice una ley de rango superior, ante esta situación se aplicaría lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, siendo nula la cláusula del Convenio colectivo.

Si la aplicación del Derecho del Trabajo estuviese presidida exclusivamente por este **principio de jerarquía normativa** resultaría inviable la negociación colectiva e individual, ya que leyes y reglamentos se aplicarían con preferencia a los convenios colectivos y a lo pactado en el contrato de trabajo, por lo que no tendría sentido pactar mejoras laborales (ejemplo un salario superior o más tiempos de descanso) pues, en la mayoría de los casos, el empresario tendería a aplicar la norma de mayor rango jerárquico donde se establecen las condiciones mínimas de trabajo.

Este principio se complementa con el **principio de norma mínima**, que implica que las normas superiores marcan unos mínimos que las normas inferiores no pueden empeorar pero sí mejorar.

Para evitar esta consecuencia negativa, el legislador laboral consagra unos principios de ordenación normativa específicos del Derecho Laboral, que exponemos a continuación:

- ✔ **Principio de norma más favorable:** implica que en caso de conflicto entre dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, este se resolverá mediante la aplicación de la más favorable para el trabajador apreciada en su conjunto y en cómputo anual, independientemente de su rango jerárquico.
- ✔ **Principio de condición más beneficiosa:** supone una mejora de las condiciones laborales individuales concedida por el empresario, bien por escrito o verbalmente, y una vez establecida se convierte en un derecho adquirido para el trabajador (Ejemplo: una empresa con motivo de las Fiestas Navideñas lleva más de 10 años regalando cestas de Navidad a sus empleados, y decide suprimir esta entrega unilateralmente sin que existan causas económicas que lo justifiquen. Esta mejora voluntaria concedida por la empresa con el transcurso del tiempo se ha convertido en un derecho adquirido para el trabajador y una obligación para la empresa, por lo que en virtud de este principio laboral esta supresión sería ilegal salvo que existan causas que lo justifiquen).

Por otra parte, existe en el ámbito jurídico laboral una medida claramente protectora del trabajador llamado **“principio in dubio pro operario”** según el cual cuando una norma admita dos o más posibles interpretaciones, se interpretará en el sentido que resulte más beneficiosa para el trabajador.

Finalmente, el principio de irrenunciabilidad de derechos en el que los trabajadores no pueden pactar la renuncia de los derechos establecidos por convenio o contrato. (Ejemplo: no puedes renunciar a vacaciones o a no ir a juicio si es despedido, es una cláusula nula.)

Y por último pero no menos importante, también posee un gran valor en el proceso de aplicación e interpretación de las normas jurídicas, la Jurisprudencia constituida por la doctrina que de forma reiterada establece el Tribunal Supremo en sus sentencias al aplicar e interpretar las normas jurídicas y los principios generales del Derecho.

Reflexiona

De todo lo expuesto debes saber que las normas principales que regularán tu relación laboral, y en las que podrás comprobar cuáles son tus condiciones de trabajo durante la vigencia del contrato son las siguientes:

- ✔ Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
- ✔ Convenio Colectivo aplicable a la empresa.
- ✔ Cláusulas del contrato de trabajo.

3. Derechos y deberes básicos

Caso práctico



Fuente de la imagen: Blog de Marta Alejandra Tapia Sánchez

Blanca ya conoce las normas que van a regular su relación laboral, tiene claro que como trabajará en una empresa privada se le aplicará el Estatuto de los Trabajadores, el convenio colectivo aplicable a su sector, y como no, lo dispuesto en su contrato de trabajo.

Asimismo, conoce como se aplican los principios laborales para aquellas situaciones en que existan contradicciones entre las normas.

Finalmente ha decidido aceptar el trabajo y ya ha quedado con Carlos para firmar el contrato.

Carlos, le informa sobre los riesgos profesionales de su puesto y las medidas adoptadas para su prevención, también le ofrece la posibilidad de someterse a un reconocimiento médico. Igualmente le indican que recibirá un curso de formación sobre riesgos específicos de su actividad que será impartido por un técnico de seguridad y salud laboral que se desplazará hasta la empresa.

Blanca compatibiliza su trabajo con sus estudios de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas y se pregunta si tendrá o no derecho a asistir a permisos para asistir a los exámenes sin descuentos salariales.

En su contrato de trabajo no pone nada al respecto, así que se ha descargado de Internet su convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores... ¿Harán referencia dichas normas a tal circunstancia?

3.1. Derechos del trabajador y de la trabajadora

Con independencia de lo que se pacte en el contrato de trabajo, todo trabajador tiene una serie de derechos que emanan de la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, los cuales implican una limitación de los poderes empresariales. A continuación examinaremos cada uno de ellos:

Derechos laborales constitucionales CE 1978	Derechos laborales contractuales Art. 4.2 ET
Derechos individuales Derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio.	Derechos individuales Derecho a la ocupación efectiva, el empresario de darte trabajo y sino, deberá remunerar por el trabajo igualmente
Derechos colectivos Libre sindicación individual: derecho a fundar Sindicatos y a afiliarse o no a uno de ellos. Libertad sindical colectiva: derecho de los sindicatos a ejercer libremente su actividad en defensa y promoción de los intereses económicos que le son propios.	Derecho a no ser discriminado para el empleo directa o indirectamente por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial, religión, o cualquier otra condición personal o social. Derecho a la promoción profesional: derecho al ascenso a un trabajo más cualificado y mejor remunerado y derecho a la formación profesional: derecho a disfrutar de permisos para asistir a cursos de formación, exámenes y a la elección de turno si cursa estudios.
Derecho a la negociación colectiva de trabajadores y empresarios para regular las condiciones de trabajo en un ámbito laboral determinado.	Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene: se concreta en el derecho a la vigilancia periódica de su salud y a la formación, información y participación de los trabajadores sobre los riesgos existentes en la empresa y sobre las medidas de prevención y protección aplicables, incluidas las de emergencia.
Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo.	Derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, implica la protección frente al acoso por razones de sexo, origen racial, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, y frente al acoso sexual.
Derecho a la huelga: es una medida de presión adoptada por los trabajadores para reivindicar mejoras laborales.	Derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada que deberá realizarse documentalmente en el lugar y fecha convenidos y derecho al descanso con las vacaciones, descanso semanal, entre jornadas y dentro de la propia jornada.
Derecho de reunión en asambleas dentro de la empresa pero fuera del horario laboral.	Derecho al ejercicio individual de las acciones ante los juzgados y tribunales del orden Jurisdiccional social
Derecho de participación en la empresa: a través de los representantes de personal (Comités de empresa o Delegados de personal), y/o representantes sindicales.	A cuantos otros se deriven del contrato de trabajo. Ejemplo: la propiedad intelectual, invenciones y los derechos de conciliación de la vida personal y laboral.

Reflexiona

Busca en el Convenio colectivo vigente aplicable a tu sector profesional si el trabajador tiene permiso retribuido a asistir a los exámenes de un curso oficial.

3.2. Deberes del trabajador y de la trabajadora

Hemos visto que como trabajador tienes una serie de derechos pero también tienes una serie de deberes al hallarte sometido al poder disciplinario y de dirección del empresario, siendo los **deberes laborales básicos** los siguientes (art. 5 ET):

- Cumplir con** las obligaciones de su puesto de trabajo **con diligencia y buena fe**, llevando a cabo el trabajo con el cuidado y la rapidez suficiente para obtener el rendimiento adecuado, así mismo, no divulgando secretos de la empresa, siendo honesto o no cobrando gratificaciones de los clientes de la empresa
- Cumplir las medidas de seguridad e higiene**, haciendo uso de los medios de protección que les proporcione la empresa y respetando las medidas de seguridad e higiene
- Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario**, pudiendo el empresario sancionar los incumplimientos laborales de los trabajadores, salvo que se trate de una desobediencia legítima al ser ilícita la orden facilitada.
- No hacer competencia desleal a la empresa**, lo que no elimina la posibilidad del pluriempleo para diversos empresarios y el trabajo por cuenta propia, siempre y cuando no se trate de actividades de la misma naturaleza y esto no le cause un perjuicio real o potencial al empresario.
- Contribuir a la mejora de la productividad**, siendo sancionable la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento, incluso con el despido.
- Demás obligaciones derivadas del contrato de trabajo, **cumpliendo lo acordado**, como por ejemplo, el pacto de no competencia tras la extinción del contrato o el pacto de permanencia en la empresa cuando haya sido formado en la empresa

Destacar que los empresarios también tienen derechos, que se denominan **poderes**, el **poder de dirección**, decidirán sobre la organización de la empresa, y dictará las órdenes y las instrucciones y el **poder de disciplinario**, pudiendo sancionar los incumplimientos del trabajador. Éste es una consecuencia lógica del poder de dirección; ya que carecería de efectividad sin el poder coercitivo. Ambos poderes no son absolutos y tienen sus límites.

También tendrán **deberes** como el **respeto los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de toda la normativa laboral**.

Reflexiona

Busca en el Convenio colectivo vigente de tu sector profesional, los derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

Autoevaluación

En materia de vacaciones las normas que regulan tu relación laboral establecen lo siguiente por año completo de servicios: el Estatuto de los Trabajadores prevé 30 días, el Convenio colectivo establece 40 días de vacaciones, y en tu contrato habéis pactado 35 días. Indica qué norma se aplica en este caso y en virtud de qué principio laboral.

- ☐ El Estatuto de Trabajadores en virtud del principio de jerarquía normativa.
- ☐ El Contrato de trabajo al ser negociado por ambas partes voluntariamente y estar ambas conformes.
- ☐ El Convenio colectivo en virtud del principio de norma más favorable y de irrenunciabilidad.
- ☐ El Contrato de trabajo al ser una mejora voluntaria concedida por la empresa en relación al Estatuto de los Trabajadores en virtud del principio de condición más beneficiosa.

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Opción correcta (Retroalimentación)

4. Incorrecto ([Retroalimentación](#))

4. El contrato

Es el acuerdo entre el trabajador y el empresario por el cual el trabajador se compromete a prestar determinados servicios por cuenta ajena a cambio de una retribución

4.1. Los elementos del contrato de trabajo

Elementos personales

Los dos sujetos que forman parte en un contrato de trabajo son: el trabajador y el empresario y ambos deben tener capacidad para llevar a cabo un contrato de trabajo válido.

El **trabajador** será la persona física o natural que desarrolla el trabajo.

El **empresario** será una persona física, jurídica o comunidad de bienes que recibe los servicios a cambio de entregar un salario.

La capacidad para contratar vendrá determinada, en el caso del trabajador por la edad, la titulación, la ausencia de incapacidad establecida por sentencia judicial y la nacionalidad, en cambio en el caso del empresario estará delimitada por la edad y por la ausencia de enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que incapaciten para contratar aunque podrían ser asistidos por su representante legal según venga determinado en la sentencia.

Elementos sustanciales

Los elementos sustanciales son tres:

El **consentimiento** es la voluntad de las partes de querer celebrar el contrato. Para que sea válido es necesario que las partes tengan capacidad para contratar y que el consentimiento sea dado de forma libre y consciente.

El **objeto** del contrato, es el trabajo prestado en las condiciones establecidas, es decir, cumpliendo los requisitos de que sea personal, voluntario, retribuido, por cuenta ajena y dependiente, a cambio de un salario. El objeto ha de ser posible, lícito y determinado.

La **causa** del contrato, es la razón por la cual se concierta el contrato. En el contrato de trabajo consiste en la voluntad de intercambiar trabajo por salario. Para que la causa sea válida debe existir, ser lícita y verdadera.

La forma del contrato

El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o verbalmente en algunos casos.

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral, además deberán ser por escrito cuando así lo exija una disposición legal.

Para proteger al trabajador, si no existiese por escrito, hay una presunción de que el contrato verbal es indefinido y a tiempo completo, salvo prueba en contrario.

El contenido del contrato

La legislación establece que en los contratos de trabajo celebrados por escrito deben constar siempre los siguientes apartados como contenido mínimo:

- ✓ Lugar y fecha dónde se realiza el contrato.
- ✓ La identificación de las partes: Datos de la empresa y datos del trabajador.
- ✓ La fecha en la que se iniciará la relación laboral y su duración.
- ✓ El tipo de contrato que se celebra.
- ✓ El objeto del mismo: nombre del puesto de trabajo y las funciones (grupo profesional) que va a desempeñar el trabajador en la empresa.
- ✓ Las condiciones en las que se va a prestar el servicio tales como el lugar (centro de trabajo), los días de la semana y jornada y horario.
- ✓ La duración de las vacaciones.
- ✓ El plazo de preaviso para rescindir el contrato
- ✓ La remuneración.
- ✓ El **periodo de prueba**,
- ✓ El convenio colectivo aplicable
- ✓ Otras cláusulas voluntarias, como la voluntad de realizar horas extras o de pactos entre partes conforme a los preceptos legales.

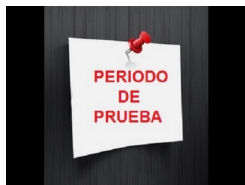
La duración

El contrato de trabajo puede concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada, en los supuestos legalmente previstos.

El contrato de trabajo puede resultar nulo (parcial o total) por inexistencia o vicio del consentimiento, imposibilidad o ilicitud del objeto, inexistencia o ilicitud de la causa o por infracción de las normas laborales.

4.2 El periodo de prueba

Caso práctico



Fuente de la imagen: youtube.com

Al término del contrato de interinidad, Blanca firma un nuevo contrato de trabajo denominado "contrato en prácticas" de un año de duración, en el que se pacta nuevamente un periodo de prueba de dos meses, lo que le sorprende bastante porque en el contrato anterior ya estuvo a prueba un periodo similar y el puesto a desempeñar es el mismo. Ante esto, decide consultarlo con una amiga que es abogada, quien le dice que ese periodo de prueba es nulo, pues la ley no admite uno nuevo cuando ya se prestaron servicios de la misma categoría profesional, aun cuando el contrato de trabajo sea diferente. Esto la tranquiliza, pues aunque esté pactado por escrito, esta cláusula es nula (el resto del contrato seguirá siendo válido) y la empresa no podrá poner fin a su nuevo contrato en ese periodo. Pero, ¿Qué es el periodo de prueba? ¿Qué consecuencias tiene?

El periodo de prueba puede definirse como el acuerdo pactado por escrito en el contrato de trabajo por el que se fija un lapso de tiempo al inicio de la relación laboral durante el cual el empresario podrá constatar las aptitudes personales y profesionales del trabajador, y éste conocer las condiciones en que va a desarrollar su trabajo, siendo su establecimiento optativo, por lo que **sí en el contrato no consta específicamente significa que no hay periodo de prueba y por lo tanto la empresa no podrá extinguir el contrato sin justa causa que lo justifique.**

Muchas personas piensan que el periodo de prueba es un tiempo en el que el empresario está probándote y durante el cual no hay que hacer contrato ni darte de alta en la Seguridad Social. Esta idea es totalmente falsa, pues el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 14 establece lo siguiente sobre el periodo de prueba:

Durante el periodo de prueba trabajador y empresario tienen todos los derechos y deberes legalmente establecidos, con una salvedad, ambas partes tienen la facultad resolutoria de dar por terminada la relación laboral sin necesidad de justificar la causa. Una vez transcurrido el periodo de prueba sí el trabajador continua prestando servicios, pasará a formar parte de la plantilla de la empresa, computándose a todos los efectos dicho periodo.

Es en este periodo de tiempo durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación laboral, sin necesidad de preaviso ni derecho a indemnización.

Siendo la principal finalidad del periodo de prueba la de permitir al empresario conocer las aptitudes del trabajador, resulta lógico que la ley prohíba que se pacte el periodo de prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones con cualquier contrato anterior en la misma empresa.

¿Qué duración puede alcanzar el periodo de prueba?

Su duración será la pactada en el contrato que no podrá superar la marcada en el convenio colectivo aplicable según su categoría profesional.

La duración máxima que establece el ET para este periodo:

- ✓ Técnicos titulados: máximo 6 meses
- ✓ Para el resto: máximo 2 meses y si la empresa tienen menos de 25 trabajadores, máximo 3 meses.

Existen una serie de contratos que tienen un periodo de prueba específico el indefinido de apoyo a emprendedores (1 año) y el contrato en prácticas (Grado Medio 1 mes y Grado Superior 2 meses).

Si el contrato es temporal de obra y servicio, eventual, interinidad o primer empleo joven, cuya duración es inferior a 6 meses, el periodo máximo de prueba será un mes.

En el periodo de prueba el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador.

Si no se supera el periodo de prueba, el trabajador puede ser despedido sin preaviso, sin alegar causa y sin indemnización alguna, pero debe abonarle el salario por los días de trabajo.

Reflexiona

El ET establece que durante el periodo de prueba cualquiera de las partes (trabajador o empresario) puede dar por terminada la relación laboral, sin necesidad de preaviso ni derecho a indemnización.

Autoevaluación

Un trabajador o trabajadora que ha prestado servicios con un contrato temporal de 6 meses el pasado año, es nuevamente contratado por la misma empresa. Indica si es posible pactar en el nuevo contrato un periodo de prueba:

- ☐ Sí, porque ha transcurrido un periodo de tiempo entre ambos contratos.
- ☐ No puede pactarse periodo de prueba si ya ha prestado servicios anteriormente en el mismo puesto en esa misma empresa.
- ☐ No podrá pactarse periodo de prueba porque se trata de un contrato temporal.
- ☐ Si, el periodo de prueba será de 2 meses.

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

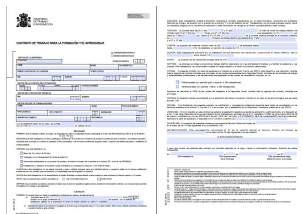
Incorrecto

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

5. Modalidades de contratación

Caso práctico



Fuente de la imagen: BlogEconomiainovel.

La modalidad utilizada para la contratación de Blanca es un contrato de interinidad al tratarse de la sustitución de una trabajadora con jornada reducida de 25 horas semanales durante todo el tiempo que permanezca de baja por maternidad. No obstante, Carlos le ha comentado que es posible que se alargue algo más porque la trabajadora piensa solicitar posteriormente una excedencia por cuidado de hijos.

El documento que ha firmado es un modelo oficial y en él aparecen numerosas cláusulas en la mayoría de las cuales aparece la frase "según convenio", por lo que no duda en comprobar cuáles serán sus condiciones de trabajo (vacaciones, salario, descansos semanales, etc.) consultando el texto del Convenio Colectivo aplicable que le facilitaron en el sindicato.

Existen múltiples modalidades de contratación: contratos en prácticas, temporales, a tiempo parcial, indefinidos.... ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? No te asustes, distinguirlos no es nada complicado. **No vamos a estudiar todos los tipos de contratos existentes, sólo los más habituales.**

Los contratos se puede clasificar según **su duración: por tiempo indefinido y de duración determinada** y según **su jornada: jornada completa y jornada parcial**.

Debes conocer

Guía con todos los contratos y sus características.

[Guía de contratos 2014](#)

Te recomendamos visitar la página web: <http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html>

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 pretende facilitar la inserción laboral de los jóvenes y mejorar su situación en el mercado de trabajo, a través de 100 medidas de empleo y formación para los jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento.

El **sistema de Garantía Juvenil** es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. En España se enmarca en esta estrategia. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Por otro lado las empresas que contraten a jóvenes que estén inscritos en este Sistema recibirán una serie de ayudas y bonificaciones a la cuota de la seguridad social.

MODALIDADES CONTRACTUALES	
CONTRATOS POR TIEMPO INDEFINIDO	✔ Contrato indefinido ordinario. ✔ Contrato indefinido de apoyo a emprendedores ✔ Contrato para trabajadores fijos discontinuos.
CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA	✔ Contrato de obra o servicio determinado. ✔ Contrato eventual por circunstancias de la producción. ✔ Contrato de interinidad. ✔ Contrato de sustitución por jubilación anticipada. ✔ Contrato de relevo.
CONTRATOS FORMATIVOS	✔ Contrato para la formación y el aprendizaje. ✔ Contrato en prácticas.
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL	✔ Contrato a tiempo parcial común ✔ Contrato de relevo. ✔ Contratos fijos discontinuos

5.1. Contratos indefinidos

CONTRATO DE DURACIÓN INDEFINIDA ORDINARIO: es aquel contrato, escrito o verbal, en el que las partes no han prefijado la duración de su relación contractual, por lo que su duración es indefinida.

Puede pactarse la **jornada completa o parcial**, se considerará celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador comparable a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato que realice un trabajo idéntico o similar.

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial, y viceversa, tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el trabajador o trabajadora es indefinido en los casos siguientes:

- ✓ Los trabajadores y trabajadoras que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al del periodo de prueba y los contratos temporales celebrados en fraude de ley.
- ✓ Los contratos de duración determinada no formalizados por escrito cuando lo exija una disposición legal.
- ✓ Los trabajadores y trabajadoras que continúen desarrollando sus actividades una vez agotado el plazo determinado en el contrato si no existe un nuevo contrato o prórroga del anterior.
- ✓ Los trabajadores y trabajadoras que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados más de 24 meses, sea o no de forma continuada, en el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, incluso si fue a través de una empresa de trabajo temporal, a excepción de los contratos para la formación y el aprendizaje, de prácticas, de relevo e interinidad.

CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDEDORES: Es un nuevo contrato indefinido creado por el **Real Decreto Ley, de 10 de febrero de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral**. Su objetivo es facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial de las empresas que tengan menos de 50 trabajadores y hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa o parcial.

La duración del periodo de prueba será de 1 año en todo caso. No obstante, no se podrá establecer un periodo de prueba cuando el trabajador haya desempeñado anteriormente las mismas funciones en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social

Las contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de Empleo darán derecho a las bonificaciones siguientes:

- ✓ **Jóvenes entre 16 y 30 años**, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la seguridad social durante 3 años, cuya cuantía será:
 - ◆ 1er año: de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año).
 - ◆ 2º año: 91,67 euros/mes (1.100 euros/año).
 - ◆ 3er año: 100 euros/mes (1.200 euros/año).
 Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que estén menos representadas las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año).
- ✓ **Mayores de 45 años**, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la seguridad social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante 3 años. Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que estén menos representadas la bonificación será de 125 euros/mes (1.500 euros/año).

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la seguridad social.

En el supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, las bonificaciones se disfrutarán de modo proporcional a la jornada de trabajo pactada en el contrato.

Obligaciones de las empresas para recibir estas ayudas:

No podrán concertar este tipo de contrato las empresas que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato hubieran realizado extinciones improcedentes de contratos de trabajo. La limitación afectará a las extinciones producidas con posterioridad al 8 de julio de 2012.

Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el empresario tiene una serie de obligaciones, tales como que deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral, no podrá haber realizado un despido objetivo improcedente o colectivo en los últimos 6 meses en los puestos en los que va a utilizar este tipo de contrato y deberá mantenerse el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores durante al menos un año desde la celebración del contrato.

Reflexiona

Te proponemos la siguiente actividad, abre el siguiente documento y encontraras un modelo oficial de contrato de trabajo, examínalo e indica ¿Qué tipo de contrato es? ¿Es a tiempo completo o parcial? ¿Tiene periodo de prueba?

[Modelo de contrato de trabajo](#)

[Modelo de contrato de trabajo \(vacío\)](#)

5.2. Contratos de duración determinada

Los contratos de duración determinada son aquellos que tienen una duración limitada en el tiempo, es decir, tienen un principio y un fin. Están regulados en el artículo 15 del E.T y también los convenios colectivos establecen preceptos en relación a ellos. Existen los siguientes tipos de contratos de duración determinada:

- ✓ **Contrato de obra o servicio determinado:** tiene por objeto la realización de obras o servicios con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, cuya ejecución es en principio de duración incierta, es decir, el trabajo a realizar tiene que ser para algo concreto y tener claramente una naturaleza temporal así como que se prevea que ese servicio u obra finalizará con el transcurso del tiempo aún cuando sea a largo plazo. Tiene una duración máxima de 3 años, la cual es ampliable a 12 meses más por convenio. Si finaliza la duración máxima y continúa trabajando adquirirá la condición de fijo.
Debe celebrarse por escrito, a jornada completa o parcial, en el modelo oficial especificando la obra o servicio para el que se contrata. Se extingue previa denuncia de las partes, con preaviso de 15 días si su duración fue superior al año, de no respetarse el preaviso deberá abonarse una indemnización de tantos días de salario como días de preaviso omitidos. **A su término la empresa debe abonar la indemnización prevista en el convenio colectivo que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de abonar 12 días de salario por cada año de servicio.** Ejemplo: Eres contratado todos los años como técnico informático desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre mediante un contrato de duración determinada de obra o servicio. Prestas tus servicios como encargo de mantenimiento de equipos. ¿La modalidad contractual sería correcta? En ningún caso podría utilizarse esta modalidad, porque el servicio no tiene una naturaleza temporal ya que se precisa cada año mientras la empresa siga en funcionamiento.
- ✓ **Contrato eventual por circunstancias de la producción:** tiene por finalidad cubrir necesidades extraordinarias de la empresa debidas a circunstancias de mercado, acumulación de tareas o exceso de actividad. Se celebrará, a jornada completa o parcial, y necesariamente por escrito si su duración es superior a 4 semanas.
Con carácter general su duración máxima será de 6 meses en un periodo de 12 meses, aunque algunos convenios lo amplían, y no podrán establecer un periodo de referencia que exceda de 18 meses ni una duración máxima del contrato que exceda de 12 meses. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que su duración total pueda exceder de su duración máxima.
Se extinguen previa denuncia de cualquiera de las partes, debiendo abonar la empresa a su término una indemnización equivalente a 12 días de salario por año trabajado.
Existe un nuevo contrato denominada **Primer Empleo Joven**, que se trata de una especialidad del contrato eventual, dirigido a **jóvenes menores de 30 años desempleados** para que puedan adquirir su primera experiencia profesional, que no tengan una experiencia profesional o sea inferior a 3 meses. Su duración será mínimo de 3 meses y un máximo de 6 salvo que el convenio establezca una superior que no podrá ser superior a 12 meses. Con la misma indemnización que los anteriores.
- ✓ **Contrato de interinidad:** deberá ser utilizado para sustituir a un trabajador que ha cesado temporalmente en su puesto pero lo tiene reservado (por sustitución), o bien cuando se pretenda cubrir una vacante durante el proceso de selección externa o promoción interna para su cobertura definitiva (por vacante).
El contrato finalizará cuando se reincorpore el trabajador sustituido o en el caso de procesos de selección cuando termine éste y nunca podrá ser su duración superior a 3 meses, salvo en procesos de selección de las Administraciones públicas.
Se concertará por escrito, especificando el nombre del trabajador sustituido y la causa de la sustitución. La jornada será completa o parcial si el trabajador sustituido también lo era o el futuro puesto a cubrir.
En todos los casos el contrato se extingue previa denuncia de cualquiera de las partes, sin necesidad de preaviso, y **no existe derecho a indemnización a su término.**

Debes conocer

En la web del SEPE podrás descargar los modelos oficiales de cada tipo contractual:

<http://www.sepe.es/contratos/>

Autoevaluación

Una trabajadora ha sido contratada con un contrato de obra o servicio determinado, en el que dice “el contrato de duración determinada se celebra para prestar los servicios como técnico informático para el año 2010”. Esta situación lleva repitiéndose todos los años desde el 2000. ¿Es correcta la modalidad utilizada? ¿Existiría fraude de ley? ¿Su contrato sería temporal o indefinido?

- ☐ Sí, porque el contrato indica claramente cuál es la obra o servicio y prevé la finalización, al finalizar el ejercicio económico. No existiría fraude de ley, por lo tanto su contrato seguirá teniendo una naturaleza temporal.
- ☐ No es correcta la modalidad utilizada, ya que la naturaleza de dichos trabajos no es temporal. El contrato estará en fraude de ley y por lo tanto se entiende que es indefinido.

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)

5.3. Contratos formativos. Contrato para la formación y el aprendizaje y contrato en practicas

Caso práctico



Fuente de la imagen: Blog Jobandtalent

Después de 6 meses trabajando, Carlos comunica a Blanca que están muy contentos con su labor y que al término del contrato de interinidad, continuara prestando servicios con un contrato temporal en prácticas ya que obtuvo su título de formación profesional el pasado año. La duración de este nuevo contrato será de un año.

Según le comentan, ocupara el mismo puesto pero las condiciones de trabajo variarán ya que tendrá una jornada completa de 40 horas semanales, y su salario será el establecido para su categoría profesional pero teniendo en cuenta que tiene un contrato en prácticas

Aunque se siente satisfecha con la decisión, le inquieta el no saber muy bien si cambiarán sus condiciones de trabajo con este nuevo contrato.

¿Cuál será el salario a cobrar? ¿En qué consiste el contrato en prácticas? ¿Le pueden hacer este tipo de contrato si ya ha finalizado el Ciclo Formativo? ¿El contrato en Prácticas es lo mismo que las prácticas de FCT que se hacen en el último trimestre del Ciclo Formativo? ¿Cuál será la duración máxima de este contrato?

Como ves Blanca tiene un montón de dudas, lo mejor será que se las aclaremos.

Estos contratos son contratos de duración determinada formativos, que pretenden la formación del trabajador bien en el aspecto teórico, en el práctico o en ambos con la finalidad de lograr la inserción en el mercado de trabajo de los colectivos a los que va destinado.

Existen dos tipos de contratos para lograr dicho objetivo: el contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato de prácticas.

CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE	
Concepto	Tiene por objeto facilitar la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo . Debe formalizarse por escrito y en modelo oficial.
Requisitos	Podrá celebrarse con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25. Se podrán firmar con jóvenes entre 25 y 30 años mientras la tasa de paro no sea inferior al 15%. No habrá límite de edad cuando sean discapacitados. No podrán ser contratados con esta modalidad quienes tengan la titulación requerida para formalizar un contrato en prácticas, ni quienes previamente hayan estado contratados bajo esta modalidad o hubieran desempeñado anteriormente el mismo puesto de trabajo en la misma empresa, por un periodo superior a doce meses.
Duración	No podrá ser inferior a 1 año ni exceder de 3 años. Si es inferior a 3 años puede haber un máximo de dos prórrogas, sin que sean inferiores a 6 meses. El Convenio podrá modificar la duración, sin ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años.
Formación	La actividad formativa será la necesaria para la obtención de un título de formación profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación académica o acreditación parcial acumulable, debiendo ser programada de acuerdo a los reales decretos que regulan cada certificado de profesionalidad o cada ciclo formativo. La actividad formativa podrá incluir además formación complementaria asociada a las necesidades de la empresa o de la persona trabajadora. Ha desaparecido para los contratos celebrados a partir del 12/02/2012 la formación orientada a la obtención del Graduado en ESO.
Jornada	Jornada a tiempo completa , destinando a formación teórica un periodo no inferior al 25% de la jornada el primer año y del 15% el segundo y tercer año. Dicho tiempo de formación podrá alternarse con el trabajo efectivo o concentrarse en centros de formación de FP. No será necesaria esta formación cuando el trabajador acredite haber realizado un curso de F.P. para el empleo adecuado al oficio de que se trate.
Retribución	La que establezca el convenio colectivo sin que en ningún caso pueda ser inferior al 75% u 85% del salario mínimo interprofesional en proporción a las horas efectivamente trabajadas . Para 2015 el SMI es 648,60 euros. Cotizarán a la Seguridad social por lo que tendrán derecho a protección por todas las contingencias protegidas, incluido el desempleo. Así mismo se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Para saber más

Para poder ampliar la información sobre la nueva regulación en los contratos para la formación y el aprendizaje puede enlazar en:

- [Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre](#), por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
- [Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre](#), por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual

Reflexiona

Busca en Internet el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año en curso.

Autoevaluación

¿Es posible realizar a Blanca un contrato para la formación como Técnico en su correspondiente especialidad?

☐ Si

☐ No

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. [Incorrecto](#) ([Retroalimentación](#))
2. [Opción correcta](#) ([Retroalimentación](#))

CONTRATO EN PRÁCTICAS	
Concepto	Tiene por finalidad facilitar la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursado por los trabajadores con título de formación profesional, o certificado de profesionalidad o bien título universitario.
Requisitos	Podrá celebrarse con trabajadores titulados dentro de los cinco años, o de siete años cuando se concierte con trabajadores con discapacidad, siguientes a la terminación de los estudios. A partir de 2013, para los jóvenes menores de 30 años no existirá el límite de 5 años desde la obtención del título. No se permite más de un contrato en prácticas por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad, en la misma o diferente empresa. Debe formalizarse por escrito en modelo oficial. El puesto para el que va a ser contratado tiene que estar vinculada a la titulación cursada.
Duración y jornada	Mínima de seis meses y máxima de dos años , teniendo la posibilidad de dos prórrogas, de seis meses de duración mínima cada una de ellas, hasta alcanzar la duración máxima establecida. La jornada puede ser a tiempo completo o parcial.
Retribución	Como mínimo un 60% el primer año y el 75% el segundo año del salario previsto para su categoría profesional. En ningún caso se podrá cobrar menos del salario mínimo interprofesional. Los convenios podrán mejorar los porcentajes establecidos. Si al término del contrato el trabajador se incorporase a la empresa se computará la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa.

Reflexiona

No es lo mismo el periodo de prácticas que surge con este tipo de contrato de trabajo, durante el cual percibirás retribución y tendrás una relación laboral con todos los derechos y deberes reconocidos por las normas jurídicas laborales, que las prácticas que deberás realizar durante el módulo de profesional de **FCT (Formación en Centros de Trabajo) obligatorias** para la obtención del título. Es una fase de formación práctica en la empresa que se desarrolla en el centro de trabajo y que como regla general, se deberá realizar, una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo en el centro de Formación Profesional, en el entorno real de la empresa y serán evaluadas por el tutor de FCT del centro educativo con la colaboración el responsable de la empresa. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) no tiene carácter laboral ni relación becaria, los alumnos que lo cursan continúan siendo estudiantes matriculados en enseñanzas regladas. En este caso no eres un trabajador por cuenta ajena sino simplemente un alumno o alumna "en prácticas".

Para más información puedes consultar en [TODOFP](#)

Autoevaluación

Blanca tenía algunas dudas en relación con su contrato de prácticas, tras haber estudiado las características de los contratos formativos no tendrás ningún problema en resolverlas:

¿Podrá celebrarse un contrato en prácticas con trabajadores o trabajadoras que hayan obtenido una titulación?

- ☐ Sí, siempre que la categoría profesional esté relacionada con los estudios cursados y el título se haya obtenido en los últimos 6 años a la fecha del contrato.
- ☐ Sí, aunque que la categoría profesional no esté relacionada con los estudios cursados y siempre que el título se haya obtenido en los últimos 4 años.
- ☐ Sí, aunque que la categoría profesional no esté relacionada con los estudios cursados y siempre que el título se haya obtenido en los últimos 2 años.
- ☐ Sí, siempre que la categoría profesional esté relacionada con los estudios cursados y el título se haya obtenido en los últimos 5 años, salvo que sea un joven menor de 30 años, en cuyo caso no es necesario que opere ese límite de 5 años.

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. **Incorrecto** (Retroalimentación)
2. **Incorrecto** (Retroalimentación)
3. **Incorrecto** (Retroalimentación)
4. **Opción correcta** (Retroalimentación)

5.4. Contratos a tiempo parcial

Los contratos también se puede clasificar según **su jornada: jornada completa y jornada parcial.**

Contrato a tiempo parcial común

Es aquel contrato que tiene por objeto realizar una prestación en un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a las que realiza un trabajador comparable del convenio a tiempo completo. El contrato puede ser indefinido a temporal. Todas las modalidades pueden ser a tiempo parcial, excepto el contrato para la formación y aprendizaje. Tan sólo pueden realizar horas extras por fuerza mayor y horas complementarias, éstas últimas deberán ser pactadas por escrito. La diferencia fundamental entre las horas extras (aquellas por encima de la jornada máxima) y las complementarias (como máximo aquellas que realizarían hasta la jornada máxima) las primeras las realizan los trabajadores a jornada completa y las segundas sólo los trabajadores a tiempo parcial.

Contrato de relevo.

Este contrato tiene por objeto la prestación de servicios por un trabajador, que será el relevista, como mínimo durante la parte de la jornada dejada vacante por otro trabajador, que será el relevado, que se jubila parcialmente. La reducción de la jornada de la jubilación será entre el 25 y 75 %.

El relevista puede ser contratado a jornada completa en lo que es estrictamente el **contrato de relevo**. Al relevado se le formaliza un **contrato a tiempo parcial por jubilación parcial**, se adapta su salario en proporción a la jornada que trabaja y cobra pensión por la que reduce.

La duración del contrato es el tiempo que le resta al trabajador sustituido para alcanzar la jubilación total, debemos tener en cuenta que la edad de jubilación se irá incrementando de forma progresiva conforme a la reforma de 2013, desde los 61 años en el 2013 si se tienen 33 cotizados hasta los 65 con 33 años cotizados en el 2027.

La indemnización por contrato de relevo finalizado es la misma que en el contrato eventual por circunstancias de la producción.

Contratos fijos discontinuos.

Conforme al artículo 16 del ET es un contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo el que se concierta para realizar trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa.

A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.

5.5 Flexibilidad en la organización del trabajo

Dentro de este epígrafe no podemos dejar de citar las nuevas formas flexibles de organización del trabajo como el trabajo a distancia, el teletrabajo y el autónomo económicamente flexible. Realizaremos una breve descripción para acercarnos a estos términos.

El trabajo a distancia.

Es aquel en el que la prestación de la actividad laboral se realiza de manera preponderantemente en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizara por escrito.

El teletrabajo.

Es una forma de trabajo que no exige presencia en el centro de trabajo, utilizando las tecnologías de la información (TIC) en el marco de un contrato o de una relación de trabajo- en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de ellos de manera regular

El autónomo económicamente flexible.

Esta figura ha sido introducida por la Ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajador autónomo. Se define en el artículo 11 de la siguiente forma:

Aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75 % de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

Es un tipo de trabajador por cuenta propia denominado TRADE porque está registrado como tal y con alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, pero sus ingresos dependen de una única empresa. de hecho, esta relación laboral de exclusividad, es la que confiere la dependencia con la misma.

6. Tiempo de trabajo: jornada, descansos, permisos y suspensiones

Caso práctico



Fuente de la imagen: *iesvirgendelpuerto-fol*

Cuando comenzó a prestar servicios su jornada era de 25 horas semanales, pero con el nuevo contrato en prácticas se ha ampliado a 35 horas semanales que es la completa de los Técnicos en instalaciones eléctricas y automáticas de ese centro de trabajo, sin embargo el horario ha variado pues con el nuevo contrato se le asigna el primer turno por lo que entra a las 7 horas y sale a las 14 horas.

Después de varias semanas Carlos le comenta que se ha producido de forma imprevista una vacante en el segundo turno que comienza a las 12 horas y acaba a las 19 horas, y que quizá deban cambiarle el horario provisionalmente, lo que le perjudica ya que está matriculada en la Escuela Oficial de Idiomas que tiene horario de tarde. La cuestión es si puede o no negarse a ese cambio de horario.

En Derecho laboral uno de los elementos que más interés despierta entre los trabajadores es todo lo relativo a jornadas, vacaciones, descansos, permisos retribuidos... Por esta razón, a continuación te vamos a explicar cuáles son las condiciones que sobre esta materia establece la normativa laboral.

6.1. Jornada y horario

La jornada de trabajo puede ser definida como la **cantidad de tiempo de trabajo efectivo que el trabajador invertirá en prestar sus servicios**. Es decir, el total de **trabajo efectivo, entre la entrada y la salida del trabajo**. Salvo que el Convenio lo disponga no se computan los descansos dentro de la jornada, los tiempos de desplazamiento y los cambios de ropa.

Su duración viene regulada en los **artículos 34, 35 y 36 del ET**. Podrá ser mejorada por el Convenio colectivo aplicable y por lo pactado en el contrato.

Las normas reguladoras de la jornada de trabajo son imperativas, lo que significa que son derechos irrenunciables y por lo tanto no es lícito pactar en el contrato una jornada superior

Atendiendo a la duración de la jornada pactada cabe distinguir en este sector dos tipos de jornada:

Jornada completa	La jornada máxima es de 40 horas semanales de promedio en cómputo anual. Contarían las horas trabajadas al año por semana descontando vacaciones y festivos El Convenio colectivo aplicable puede mejorar esta jornada anual.
Jornada parcial	Es la realizada por los trabajadores que prestan sus servicios durante un número de horas, al día a la semana, al mes o al año inferior a la jornada completa de un trabajador del mismo centro de trabajo e idéntico grupo profesional.

Reflexiona

Todos pensamos que el número de horas máximas que se pueden realizar diariamente son 8, pues bien, esto no es cierto, el Estatuto de los Trabajadores (ET) en su artículo 34.3 dispone que el número de horas máximas de trabajo efectivo que se pueden realizar diariamente son 9 siempre que se trate de una jornada regular.

La jornada no debe confundirse con el **horario** que está referido a las horas de entrada y salida y a cómo se distribuyen en el día los momentos exactos de trabajo y descanso.

Por ejemplo: Si tu contrato de trabajo dispone: la jornada máxima es de 35 horas semanales distribuidas de lunes a viernes de 9 a 16.00 horas, significa que la jornada será 35 horas y el horario: lunes a viernes de 9 a 16 horas.

Cualquier reducción o ampliación de la jornada pactada, así como el cambio de jornada continuada a partida o viceversa, o del horario fijado inicialmente supone **una modificación sustancial de las condiciones de trabajo** que sólo puede llevarse a efecto cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. (Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa conforme al artículo 41 ET).

JORNADA IRREGULAR: mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año.

En defecto de pacto, desde el 2012 la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador/a deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.

La compensación de horas se realizará según el convenio o bien pacto con los representantes de la empresa. Si no estuviese pactado deberán ser compensadas en un plazo máximo de 12 meses.

En función de cómo se distribuyen en el día los momentos exactos de trabajo y descanso, cabe distinguir

Jornada continuada	Aquella en que las horas diarias de trabajo se cumplen de forma ininterrumpida ej. 9 a 16h
Jornada partida	Es la que se divide en dos fracciones separadas por un periodo de descanso intermedio no retribuido, que suele coincidir con la hora de la comida. Su duración será la que se pacte al no existir un mínimo legal (normalmente una hora o más). Ejemplo: 9 a 14 h y de 15 a 17 h.

El **horario de trabajo** son las horas concretas en las que se realiza el trabajo, que difiere de la jornada de trabajo que son las horas totales realizadas. La jornada viene determinada en el convenio colectivo y el horario se acuerda entre cada uno de los trabajadores y el empresario.

Trabajo diurno	Es la que transcurre entre las 6 y las 22 horas.
Trabajo nocturno	Tiene lugar entre las 22 horas y las 6 horas . Se considera trabajador/a nocturno a aquel que realiza como mínimo 3 horas en ese horario, o al menos 1/3 de su jornada anual en ese horario. Estos trabajadores tendrán derecho a un salario base mayor o bien a un complemento retributivo específico denominado "plus de nocturnidad". Salvo que en el salario ya venga recogido por tratarse en sí mismo de un trabajo nocturno, o se compense por descanso.

	No pueden realizar trabajo nocturno los menores de 18 años y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Su jornada no será mayor de 8 horas y media en un periodo de 15 días y no pueden realizar horas extras salvo fuerza mayor.
Trabajo a turnos	Es aquella donde en el mismo puesto de trabajo se va rotando en horarios sucesivos (se realiza el trabajo de forma rotatoria por ejemplo mañana, tarde y noche) En los procesos productivos de 24 horas, no se podrá realizar más de 2 semanas consecutivas en turno de noche, salvo que sea voluntario por el trabajador. El descanso mínimo entre jornadas se reduce a 7 horas en el caso de cambio de turno.

Para saber más

Gracias a la lucha y la muerte de muchas personas, disfrutamos hoy de unas condiciones laborales dignas ¿quieres saber por qué celebramos el día 1 de Mayo el Día del Trabajo? ¿Qué trágicos hechos sucedieron?

[¿Por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo?](#)

6.2. Reducciones y ampliaciones de jornada

Caso práctico



Fuente de la imagen:
gatossindicales.blogspot.com

En el segundo trimestre del curso operan al padre de Blanca de una grave enfermedad por lo que esta pensando si solicitar una licencia sin sueldo de unos meses o una reducción de jornada de dos horas para poder cuidarle durante el postoperatorio. Como sabe que esto trastorna la organización del centro, desea comunicar su decisión a Carlos con antelación para que tome medidas. Desde hace meses Carlos le ha pedido en varias ocasiones que se quede hasta que se incorpore la compañera del siguiente turno, que suele retrasarse en la entrada. En el momento en que se lo pidieron no supo si podía negarse a hacer horas extraordinarias, y una vez hechas desconoce si le abonaran una cantidad mayor o si le permitirán compensar estas horas de trabajo extra con tiempo libre.

¿En qué casos es posible reducir la jornada de trabajo pactada en el contrato?

Se reconoce a los trabajadores el derecho a solicitar una reducción de jornada en las siguientes circunstancias personales (por cuidado de familiares, por lactancia de un menor de 9 meses, por ser víctima de violencia de género) así como motivos empresariales (por motivos objetivos reduce entre un 10% y un 70% la jornada de trabajo)

- ✓ Cuidado directo de un menor de doce años (37.5 ET).
- ✓ Cuidado de personas discapacitadas o familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad (37.5 ET)

Reducción de la jornada de trabajo y del salario de entre un octavo y la mitad de la duración de aquélla.

Se reduce el salario en la misma proporción

El nuevo horario será elegido por el trabajador/a, con la única limitación de que la reducción se lleve a cabo en la jornada diaria todos los días de trabajo. (Los convenios colectivos pueden establecer criterios de concreción horaria para los trabajadores/as)

Los trabajadores/as deberán preavisar con 15 días de la fecha de inicio y fin.

Los convenios colectivo pueden establecer criterios de concreción horaria para los trabajadores y el plazo de preaviso

CAUSA	DERECHO
Motivos personales del trabajador	
✓ Cuidado directo de un menor de doce años (37.6 ET). ✓ Cuidado de personas discapacitadas o familiares hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad (37.6 ET)	Reducción de la jornada de trabajo y del salario al 50% Se reduce el salario en la misma proporción El nuevo horario será elegido por el trabajador/a, con la única limitación de que la reducción se lleve a cabo en la jornada diaria todos los días de trabajo. Los trabajadores/as deberán preavisar con 15 días de la fecha de inicio y fin. Los convenios colectivo pueden establecer criterios de concreción horaria para los trabajadores y el plazo de preaviso
✓ Nacimiento de hijos prematuros o que por alguna causa sean hospitalizados tras el parto.	La madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo y salario hasta un máximo de dos horas. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por la misma causa la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones organizativas.
✓ Trabajadora víctima de violencia de género (art. 37.8 ET).	La trabajadora puede optar entre la reducción de la jornada y del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario a un horario flexible
✓ Por lactancia de un menor de 9 meses	Finalizado el descanso por maternidad en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, para la lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples; quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

	En casos de que ambos progenitores trabajen sólo podrá ser ejercido por uno. Esta reducción no conlleva reducción de salarios
✓ Clases de preparación al parto	Se podrá reducir la jornada o acomodar el horario para asistir y acompañar con la reducción proporcional del salario. (Al establecer acompañar se entiende que va dirigido a la pareja o cónyuge de la mujer embarazada)
Motivos empresariales	
✓ Por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción	La empresa puede reducir la jornada y el salario entre un 10 y un 70% El trabajador/a pasará a cobrar el desempleo por la parte de jornada que no realiza.

En todos los casos señalados, el empresario no puede denegar la petición correspondiendo la concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada al trabajador, quien deberá preavisar al empresario de la fecha de reincorporación a su jornada anterior.

Las discrepancias sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas, previa demanda, por la jurisdicción competente. **El procedimiento es urgente y preferente y la sentencia firme.**

En los supuestos de reducción de jornadas por motivos familiares y la **reducción de la jornada laboral de las víctimas de violencia de género**, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.

Para saber más

Desde que en 1999 se aprobó la [Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras](#) se han ido introduciendo mejoras en la legislación laboral.

La Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres exige la implantación en las empresas de planes de igualdad. En el siguiente enlace encontrarás información sobre su elaboración y contenido.

[Planes de igualdad para PYMES](#)

Las horas extraordinarias

Hemos estudiado las causas por las que se tiene derecho a reducir la jornada, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos alusión a una ampliación de jornada? Piensa un poco, seguro que lo sabes. Efectivamente, nos estamos refiriendo a las habituales "Horas extraordinarias".

Se consideran horas extraordinarias las que exceden de la jornada completa establecida en el Convenio colectivo, ya sea al año, al mes, a la semana o al día.

No son obligatorias para el trabajador salvo que se hayan pactado en el Convenio o en el contrato su realización, en tal caso, no podrá superar el límite anual previsto (el ET lo fija en 80 horas al año). Su retribución no podrá ser en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria y podrá ser compensada por tiempos equivalentes de descanso retribuido.

Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en casos de fuerza mayor, pero pueden realizar horas complementarias distintas a las pactadas. Por tanto:

- ✓ Tendrán consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria.
- ✓ Su prestación es voluntaria, salvo pacto individual (en el contrato) o colectivo (en el convenio)
- ✓ Se prohíbe su realización durante el período nocturno, salvo en los supuestos de jornadas especiales ampliadas reglamentariamente, cuando resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes así como a menores de 18 años.
- ✓ A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente.
- ✓ Los representantes de los trabajadores tendrán derecho a ser informados mensualmente por el empresario de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, cualquiera que sea su forma de compensación, recibiendo a tal efecto copia de los resúmenes.

Horas extraordinarias de obligada realización

- ✓ Son las que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en los casos de riesgo de pérdida de materias primas. Se conocen como horas extraordinarias por fuerza mayor,
- ✓ Es obligatoria su realización por el trabajador.
- ✓ No se tendrán en cuenta para el límite máximo anual de horas extraordinarias.

Retribución y número máximo de horas extraordinarias

- ✓ Se **abonarán económicamente o compensarán con descanso** por pacto individual o colectivo.
- ✓ La cuantía a percibir por cada hora extraordinaria en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso en los cuatro meses siguientes a su realización.

- ✓ El **número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80**. No se computarán a estos efectos las que hayan sido **compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización**.
- ✓ El máximo de horas extraordinarias que pueden realizar los trabajadores con jornada de cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.
- ✓ No se aplica el límite de 80 horas extraordinarias anuales a las que se realicen para prevenir o reparar daños extraordinarios y urgentes, aunque tendrán que abonarse como horas extraordinarias, siendo obligatoria su realización para el trabajador.

Autoevaluación

Los trabajadores/as podrán reducir su jornada y salario por cuidado de un hijo menor de 12 años...

- ☐ 2 horas al día.
- ☐ Entre un octavo y la mitad de la jornada diaria.
- ☐ Entre un tercio y la mitad de la jornada diaria.
- ☐ 2 horas a la semana.

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

6.3. Descansos

Reflexiona

En todos los países civilizados una de las primeras normas laborales del Estado fue la limitación de los tiempos de trabajo tanto por razones humanitarias como por motivos económicos, al quedar probado que a partir de un determinado número de horas de trabajo disminuye la productividad. Precisamente, en España la primera ley laboral (24 de Julio de 1873), reguló la jornada de los niños limitando a 5 horas la de los menores de 13 años, y a 8 horas la de los chicos jóvenes de 13 a 15 años. Hasta 1919 no se estableció con carácter general para todos los trabajos una jornada máxima legal de ocho horas, pero no debe ignorarse el escaso cumplimiento de estas primeras normas laborales. Una prueba de la gran trascendencia que la limitación de la jornada tiene para la sociedad es su reconocimiento constitucional (art. 40.2 CE "los poderes públicos (...) garantizarán, el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral").

Esta materia se rige por lo dispuesto en el Convenio colectivo aplicable que en todo caso respetará los descansos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores que pasamos a examinar:

- ✓ **Descanso durante la jornada:** este lapso de tiempo llamado popularmente "pausa por bocadillo" tiene lugar durante el desarrollo de la jornada diaria y no se considerará tiempo de trabajo efectivo, salvo que así lo establezca el convenio colectivo o el contrato. Salvo pacto en contrario, no está obligado a permanecer en el centro de trabajo. Su duración será como mínimo, conforme al artículo 34.4 ET, de:
 - 15 minutos para los mayores de 18 años con jornadas continuadas diarias superiores a 6 horas,
 - 30 minutos para los menores de 18 años con jornadas diarias continuadas superiores a 4 horas y media.
- ✓ **Descanso entre jornadas diarias:** entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente han de transcurrir como mínimo 12 horas, incluso cuando se realicen horas extraordinarias. Salvo en el trabajo a turnos.
- ✓ **Descanso semanal:** éste será como mínimo de un día y medio continuo, acumulable por periodos de hasta catorce días, que comprenden el domingo más el sábado por la tarde o el lunes por la mañana. Cuando las necesidades de trabajo o las características del centro no permitan disfrutar en sábado o domingo del descanso semanal de día y medio continuo, éste se disfrutará en otros días de la semana.
- ✓ Los menores de 18 años el tope diario es de 8 horas de jornada, el descanso entre jornadas tendrá una duración mínima de 30 min, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 4' 5 horas y su descanso semanal será, como mínimo, de dos días seguidos (ininterrumpidos).

6.4 Vacaciones y festivos

- **Las Vacaciones:** todo trabajador/a/ tendrá derecho cada año completo de servicios a 30 días de vacaciones.

El período o períodos de su disfrute se fijarán de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurable. El procedimiento será **sumario y preferente**.

El personal que cese durante el transcurso del año, sin haberlas disfrutado, tendrá derecho a la parte proporcional según el tiempo trabajado.

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Se prohíbe cualquier compensación económica a cambio de que se renuncie a estos periodos de descanso, salvo que el contrato se extinga sin haberlos disfrutado pues en tal caso se admite el pago de estos días en la liquidación o finiquito.

- **Los festivos:** los trabajadores/as tienen derecho a **14 días festivos anuales. Estos días son retribuidos y no son recuperables.** De esos 14 días, 2 son de carácter local (los aprueban los Ayuntamientos) y 2 son de carácter autonómico (los aprueban las CCAA). La relación de fiestas laborales se publica anualmente por la Dirección General de Empleo en el BOE.

- **Fiestas Nacionales no sustituibles**

- En cualquier caso se respetarán como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 1 de Mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.
- Respetando las expresadas en el párrafo anterior, el Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo.

- **Fiestas Nacionales que pueden ser sustituidas por otras fiestas por las Comunidades Autónomas,** dentro del límite anual de catorce días festivos podrán señalar aquellas fiestas que por tradición les sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, las que se trasladen a lunes. Asimismo, podrán hacer uso de la facultad de traslado a lunes prevista en el párrafo anterior.

- 6 de enero (Epifanía del Señor)
- 19 de marzo (San José) ó 25 de julio (Santiago Apostol) (a elegir por la Comunidad Autónoma)
- 24 de marzo (Jueves Santo)
- 2 de mayo (Lunes siguiente a la Fiesta del Trabajo)
- 26 de diciembre (Lunes siguiente a la Natividad del Señor)

Las fiestas de carácter local (máximo 2 al año) deben de fijarlas los respectivos municipios y hacerlas públicas en los B.O. y medios de comunicación para el general conocimiento. Las Comunidades Autónomas podrán establecer sus fiestas anuales (2 días, excepcionalmente máximo 3). También pueden hacer uso de la facultad de trasladar a lunes las fiestas autonómicas que coincidan en domingo.

Cuando excepcionalmente por las razones técnicas u organizativas no se pueda disfrutar la fiesta, se deberá abonar al trabajador el importe de las horas trabajadas incrementado en un 75% como mínimo, salvo descanso compensatorio.

Calendario laboral

- ✓ **Anualmente la empresa,** tras consulta y previo informe de los representantes de los trabajadores, elaborará un calendario laboral que comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas, y otros días inhábiles, teniendo en cuenta la jornada máxima legal o, en su caso, la pactada.
- ✓ El calendario estará de acuerdo con la regulación que anualmente efectúa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de los días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables y los establecidos por cada Comunidad Autónoma y Ayuntamientos correspondientes, siendo catorce días la totalidad de éstos. El calendario deberá exponerse en sitio visible en cada centro de trabajo.
- ✓ **Descansos adicionales:** son establecidos por los Convenios colectivos y suponen una mejora de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.

Para saber más

¿Y tú te quejas de tus condiciones laborales? Examina los videos que te mostramos sobre trabajo infantil y compara.

[Explotación Infantil](#)

Autoevaluación

Un trabajador cesa en la empresa antes de haber disfrutado de los 15 días de vacaciones que le corresponden por los 6 meses trabajados ese año, en tal caso:

- ☐ Tendrá derecho a recibir una indemnización como compensación económica por los días no disfrutados.
- ☐ Pierde el derecho a disfrutar sus vacaciones.
- ☐ Antes de que finalice su contrato la empresa está obligada siempre a concederle los 15 días
- ☐ No tiene derecho a vacaciones porque no ha trabajado un año completo.

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

6.5. Permisos retribuidos

Caso práctico



Fuente de la imagen: www.emprendepyme.net

Con motivo de la operación de su padre Blanca solicita con antelación un permiso para asistir al hospital, según le dice Carlos le corresponden 2 días retribuidos. No obstante, ha olvidado decirle que la operación tiene lugar en una provincia diferente ¿Le corresponderán el mismo número de días?

La Dirección de la Empresa le indica que a su vuelta debe presentar un justificante médico pues de no hacerlo podrían descontarle los días faltados, e incluso podría ser sancionada al no considerarse justificada su ausencia.

Según lo dispuesto en el **artículo 37 del ET** y en el convenio, el trabajador, **previo aviso y justificación**, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

MOTIVO DE AUSENCIA EN EL TRABAJO	TIEMPO DE AUSENCIA
Matrimonio	15 días naturales, debiendo preavisar con una antelación mínima de 15 días .
Nacimiento de un hijo o fallecimiento, accidente/enfermedades grave u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad	El ET prevé 2 días , no obstante cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, fuera de la provincia, el plazo será de 4 días , mejorable por Convenio colectivo. 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, si es necesario hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días .
Traslado del domicilio habitual	1 día . Deberá preavisarlo con 15 días de antelación.
Deber inexcusable, de carácter público y personal	El tiempo indispensable para el cumplimiento . Si se percibe una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en el Centro. Cuando el cumplimiento del deber suponga la imposibilidad de asistir a trabajar en más del 20 por 100 de las horas laborales, en un período de tres meses, el Centro podrá pasar al trabajador a la situación de excedencia forzosa.
Funciones sindicales o de representación del personal	El tiempo necesario.
Exámenes prenatales y preparación al parto	Tiempo indispensable, previo aviso y justificación.
Lactancia de un hijo menor de nueve meses	Una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones . A voluntad del trabajador o trabajadora, se podrá sustituir este derecho por reducción de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso por lactancia corresponderán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada habitual. Se podrá acumular el permiso en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva. Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los dos progenitores en caso de que ambos trabajen.
Nacimiento de hijos prematuros o que por otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto	La madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora . (Además el padre o la madre pueden reducir por esta causa dos horas su jornada, pero sin retribución).
Formación vinculada al trabajo	Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un período de hasta cinco años. La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario.

Los cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas tendrán derecho al disfrute de **los permisos no retribuidos necesarios** para el desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiéndose establecer, por

acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos en función de las necesidades del proceso productivo.

Reflexiona

El artículo 23.1 del ET reconoce el derecho del trabajador al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para obtener un título académico o profesional. Se tendrá permiso de asistencia por el tiempo necesario, pero sólo será retribuido si así lo establece el Convenio Colectivo.

Debes conocer

Si quieres conocer los grados de consaguinidad y afinidad visita el siguiente enlace:

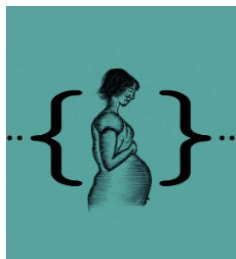
[Grados de consaguinidad y afinidad](#)

Reflexiona

¿Realmente le corresponden a Blanca 3 días por la operación de su padre?

6.6. Suspensión del contrato de trabajo

Caso práctico



Fuente de la imagen: www.eleconomista.es

Tras la operación de su padre, Blanca necesita más tiempo para poder acompañarle en el hospital, y tras consultar el convenio comprueba que existe el derecho a una licencia sin sueldo: “Los trabajadores que cuenten con una antigüedad mínima de un año en la empresa, tendrán derecho a disfrutar permiso sin sueldo por un máximo de un mes y por una sola vez cada año por motivos personales”, e incluso que pueden solicitarse excedencias por cuidado de familiares, sin embargo desconoce si al ser una trabajadora temporal contratada por un año, podrá ejercer estos derechos.

Tras consultarlo con Carlos, éste le confirma que no puede disfrutar de los 30 días sin sueldo, y a cambio puede solicitar una excedencia por el tiempo que necesite hasta un máximo de 2 años, teniendo su puesto reservado el primer año, pero le advierte que el tiempo de la suspensión se computa, por lo que su contrato de trabajo que dura un año no se prolongará más tiempo. Teniendo esto último en cuenta Blanca decide que no solicitará la excedencia.

La suspensión de la relación laboral es un **cese temporal de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo por alguna de las causas previstas en la ley o en el convenio colectivo, quedando vigente el contrato, de forma que cesada la causa de la suspensión, la relación laboral vuelve a reanudar todos sus efectos.**

Destacar que dentro de la suspensión existe un supuesto especial denominado excedencia, la cual es por iniciativa del trabajador, ya sea excedencia forzosa, excedencia por cuidado de hijos o por cuidado de familiares y la excedencia voluntaria conforme al artículo 46 del ET.

Las causas legales se hallan recogidas en el ET, pudiendo los Convenios colectivos ampliar los supuestos y mejorar las condiciones. En algunas suspensiones existe derecho a la reserva de su puesto de trabajo pero en otras no. Examinaremos las que recoge el art. 45 y siguientes del ET por separado:

1º Suspensiones con reserva de puesto de trabajo.

- ✓ **Excedencia forzosa para el ejercicio de un cargo público o cargo electivo sindical.** Cuando el cargo le imposibilita la asistencia al trabajo. Su duración es equivalente a la que dura el cargo, y una vez finalizado este el trabajador/a tiene 30 días para reincorporarse.
- ✓ **La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento profesional.**
- ✓ **Maternidad, adopción o acogimiento de menores de 6 o 18 años si son discapacitados o cuando por sus circunstancias personales tengan dificultades de inserción social y familiar:** 16 semanas ampliables en caso de parto o adopción múltiple en 2 semanas por hijo adicional.
- ✓ **Paternidad de hijos biológicos o adoptados:** 13 días interrumpidos ampliables a 20 si se produce en una familia numerosa o si hay una persona con discapacidad. Estos periodos se ampliarán en dos días más por cada hijo a partir del segundo o cuando se trate de un hijo discapacitado.
- ✓ **La excedencia para el cuidado de hijos:** 3 años a contar desde el nacimiento o adopción. El primer año si se le reserva el puesto de trabajo, en el segundo y tercer año se le reserva un puesto de su grupo profesional. El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos de antigüedad.
- ✓ **Excedencia para atender al cuidado de un familiar hasta el 2º de consanguinidad o afinidad, que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida:** Su duración no será superior a 2 años y al igual que el anterior, podrá disfrutarse de forma fraccionada y computará en su antigüedad. El primer año se le reserva el puesto de trabajo; en el segundo año se le reserva un puesto de su grupo profesional
- ✓ **Fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas o de producción:** el tiempo necesario.
- ✓ **La privación de libertad del trabajador,** mientras no exista sentencia condenatoria.
- ✓ **La incapacidad temporal del trabajador por enfermedad o accidente** suspenden también la relación laboral.
- ✓ **La existencia de riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora o durante la lactancia natural:** en este último caso se suspende el contrato hasta que el menor lactante cumpla 9 meses.
- ✓ **Las mujeres víctimas de violencia de género** podrán suspender su relación laboral por un periodo no superior a 6 meses, que podrá ser prorrogado por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses.
- ✓ **La huelga lícita y el cierre patronal (art.45.1.I ET),** es una causa de suspensión de naturaleza colectiva.
- ✓ **Suspensión disciplinaria de empleo y sueldo** por la comisión de faltas laborales.

2º Suspensiones sin reserva de puesto de trabajo.

- ✓ **La excedencia voluntaria.** Esta excedencia podrá ser solicitada por los trabajadores/as con una antigüedad en la empresa superior a un año, y su duración no podrá ser inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. (No puede volver a solicitarse una nueva excedencia hasta que pasen cuatro años de la anterior) El trabajador que disfrute dicha excedencia voluntaria sólo conservará el derecho preferente al reingreso en una vacante en su grupo profesional y el tiempo no se le computa a efectos de antigüedad. Debe solicitarse el reingreso con un mes de antelación.

3º Suspensiones que pueden suponer reserva del puesto de trabajo o no según lo pactado

- ✓ **Por mutuo acuerdo de ambas partes o pacto válido en el contrato** podrá suspenderse el contrato de trabajo. En estos casos se estará a lo pactado en lo que se refiere a la duración y al derecho del trabajador/a a su reincorporación y reserva del puesto.

Reincorporación al trabajo y duración de la suspensión (y la excedencia)

- ✓ **Con carácter general** el trabajador tiene derecho a reincorporarse al trabajo que ocupaba una vez cesen las causas que motivaron la suspensión. En el caso concreto del ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior: Deberá reincorporarse en el plazo máximo de 30 días naturales a partir del cumplimiento del servicio o del cese en el ejercicio de cargo.
- ✓ **Incapacidad temporal:** una vez cesada la situación de incapacidad temporal el trabajador/a deberá reincorporarse a su puesto de trabajo. Si el trabajador/a en incapacidad temporal es declarado en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez,

será motivo de extinción del contrato de trabajo, salvo que a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, en cuyo caso subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.

- ✓ **Maternidad y paternidad:** la suspensión por maternidad tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables por parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. Este período se distribuye a opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. Independientemente de este descanso postparto obligatorio para la madre, si ambos padres trabajan, esta podrá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, ya sea simultánea o sucesivamente con el de ella, siempre que en el momento de la efectividad la incorporación al trabajo de la madre no suponga un riesgo para su salud. En estos casos, la suma de los períodos de descanso no podrá exceder de las 16 semanas o de las que correspondan en caso de parto múltiple. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o de la parte que reste de suspensión. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión, podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
- ✓ **Adopción o acogimiento:** En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir de segundo, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores mayores de seis años de edad cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
 - ◆ En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas o de las que correspondan en caso de parto múltiple.
 - ◆ Los períodos de suspensión podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para cada caso, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
- ✓ **Riesgo durante el embarazo:** en el supuesto de suspensión del contrato este finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
- ✓ El trabajador/a que disfrute de una **excedencia voluntaria**, debe solicitarse el reingreso con un mes de antelación.

Autoevaluación

Indica la duración de una excedencia solicitada para el cuidado de un hijo de 12 meses:

- ☐ 3 años máximo a contar desde su concesión.
- ☐ 2 años máximo a contar desde su concesión.
- ☐ 16 semanas a contar desde su concesión.
- ☐ 1 año máximo a contar desde su concesión.

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

7. La modificación del contrato de trabajo

Caso práctico



Fuente de la imagen:
autopistescat.com

Después de varias semanas trabajando, Carlos le comenta que una compañera que prestaba sus servicios en el turno de tarde ha dejado el trabajo y que por tal motivo, mientras contratan a otra persona, ella pasará a trabajar en dicho turno, cuyo horario es: de lunes a viernes de 11:00 a 20.00, teniendo todos los días una pausa para comer de 15.00 a 16.00, no computable como tiempo de trabajo.

A Blanca este horario le viene fatal pues es incompatible con sus clases de alemán. La cuestión es ¿Puede negarse a ese cambio de horario?

Por otro lado, Carlos aprovecha la conversación para informarle que van a abrir otra sucursal de su empresa, en otra población. El nuevo centro de trabajo está en la misma provincia pero dista a 35 Km de la actual. A Carlos le interesa saber si a ella le importaría ir a trabajar allí.

A Blanca, en principio, este nuevo centro no le viene mal. Pero, ¿Pueden obligarla a cambiar su centro de trabajo?

La relación laboral se caracteriza por ser una relación jurídica duradera que, a lo largo de su vida, puede sufrir diversas modificaciones, que pueden ser debidas a:

- ✓ Un cambio de las normas que la regulan, ya sean legales o pactadas (Convenios Colectivos).
- ✓ Un acuerdo entre las partes, ya sea colectivo (con los representantes del personal) o individual (con el trabajador).
- ✓ La voluntad del empresario, quien puede modificar unilateralmente determinadas condiciones de trabajo.
- ✓ La subrogación empresarial, que tiene lugar cuando cambia el titular de la empresa ya sea por muerte del empresario o por venta de la empresa.

¿PUEDE EL EMPRESARIO EJERCIENDO SU PODER DE DIRECCIÓN MODIFICAR LIBREMENTE LAS CONDICIONES DE TRABAJO PACTADAS EN EL CONTRATO?

El empresario en virtud de su poder de dirección **puede alterar algunas de las condiciones de trabajo, pero siempre causando el mínimo perjuicio**. De ahí que existan **limitaciones legales** destinadas a garantizar el máximo respeto a los derechos del trabajador.

Estas modificaciones pueden afectar a las funciones que realizamos, al lugar donde desempeñamos nuestro trabajo o aspectos relacionados con nuestra jornada o retribución. Para poder analizar con claridad los diferentes casos de modificación, los clasificaremos en **tres categorías**:

1. Movilidad funcional.
2. Movilidad geográfica.
3. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

7.1. La movilidad funcional

La movilidad funcional regulada en el art. 39 ET, consiste en un **cambio temporal de funciones profesionales** ordenado unilateralmente por el empresario por necesidades de la empresa, que únicamente se admite cuando no afecte a la dignidad, formación y promoción de los trabajadores afectados.

Cabe distinguir **tres supuestos** conforme a la reforma del 2012 que ha establecido que, de acuerdo con el nuevo art. 22 ET, el sistema de clasificación profesional sigue teniendo que ser establecido por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, pero ya no gira en torno a los conceptos de grupos y categorías profesionales sino única y exclusivamente en torno al grupo profesional.

1. **Movilidad dentro del grupo profesional:** Podrá ser ordenada libremente por el empresario sin límite de tiempo, siempre que respete la titulación profesional exigida para el desempeño del puesto de trabajo. El trabajador tendrá derecho al salario correspondiente al nuevo puesto salvo que sea de inferior cuantía, en cuyo caso mantendrá la retribución del puesto anterior.
2. **Movilidad fuera del grupo profesional:** debe existir una causa organizativa o técnica y por el tiempo imprescindible, en tal caso las funciones encomendadas pueden ser superiores o inferiores al grupo profesional del trabajador que han sido pactadas en su contrato.
 - ✓ **Movilidad ascendente:** tiene lugar cuando se ordena la realización de funciones de grupo profesional superior. Este cambio puede ser exigido por el empresario, pero sólo por el tiempo imprescindible y siempre que existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. Cuando ésta situación se prolonguen durante los periodos que fija el ET (más de 6 meses durante un año, o más de 8 meses durante dos años) o los convenios colectivos, el trabajador tendrá derecho a solicitar el ascenso, es decir, que la vacante sea cubierta definitivamente por quien pueda tener derecho a ella según las reglas de ascenso aplicables en la empresa (incluido el propio trabajador solicitante).
 - ✓ **Movilidad descendente:** también cabe la posibilidad de que el empresario ordene la realización de funciones inferiores en casos excepcionales por necesidades urgentes e imprevisibles de la actividad, pero sólo por el tiempo imprescindible y sin que este cambio pueda entrañar disminución alguna del salario que percibe el trabajador correspondiente a su puesto originario.
3. **Consideraciones generales**
 - ✓ La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador/a, y sin perjuicio de su formación y promoción profesional.
 - ✓ La empresa no podrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación, en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
 - ✓ Contra la negativa de la empresa a conceder el ascenso por realización de funciones superiores, y previo informe del Comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante el Juzgado de lo Social.
 - ✓ **Retribución de los trabajadores:** Si la actividad realizada es de inferior grupo profesional o categoría la retribución será la del puesto de origen. Si la actividad realizada es de superior grupo profesional o de categoría equivalente la retribución será la del puesto desempeñado, de ser éste superior.
 - ✓ Si se tratara de un cambio definitivo de puesto de trabajo fuera del grupo profesional y se considerará modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Debes conocer

Un **grupo profesional** es el que agrupa todas las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación laboral de los trabajadores incluidos en dicho grupo, y puede incluir distintas tareas, funciones, especialidades, profesionales o responsabilidades asignadas.

7.2. La movilidad geográfica

Según el artículo 40 del ET, existe movilidad geográfica cuando por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción la empresa ordena un **cambio del lugar de trabajo y ello implica un cambio de residencia del trabajador**, de no darse esta última circunstancia no cabe hablar de movilidad geográfica

Para poder hablar de movilidad geográfica, los tribunales analizan la necesidad de un cambio de residencia, además de los siguientes factores:

- ✓ Distancia entre el nuevo centro de trabajo y el antiguo si supera o no los 30 kilómetros.
- ✓ Tiempo de desplazamiento al centro de trabajo: analizando si es superior o inferior al 25% de la jornada laboral.
- ✓ Costes del desplazamiento, para comprobar si son superiores al 20% del salario.

No se considera que exista movilidad geográfica si el trabajador/a ha sido contratado, específicamente, para prestar sus servicios en centros móviles o cuando la propia naturaleza de su trabajo implique, necesariamente, una movilidad geográfica. En el mismo sentido cuando el traslado sea consecuencia directa de una sanción disciplinaria (debidamente acreditada) o bien de un pacto voluntario entre trabajador y empresario



Fuente de la imagen: masterguapohacker.blog

Reflexiona

Si a Blanca le ordenan que vaya a prestar sus servicios al nuevo centro de trabajo que la empresa abrirá en otra localidad a 35 Kms de la actual ¿Estaríamos ante una movilidad geográfica?

Atendiendo a la duración del cambio y al número de trabajadores afectados cabe distinguir entre:

Modalidad	Duración	Trabajadores afectados
Traslados	Superior a 12 meses en un periodo de tres años.	Individual , si afecta a un solo trabajador. Colectivo , si afecta a un determinado número de trabajadores que la propia ley establece en el artículo 40 ET.
Desplazamientos	No excede 12 meses en un periodo de tres años.	

El procedimiento a seguir es diferente según el caso:

- ✓ En los casos de **traslado**, la empresa deberá seguir los trámites siguientes:
 - ◆ Deberá comunicar la decisión a los trabajadores afectados y representantes legales como mínimo treinta días antes de la fecha prevista para el traslado. Se exige, únicamente la notificación al trabajador del traslado, debiendo hacerse constar el nuevo destino, la fecha de efectividad del traslado y los motivos del mismo.
 - ◆ Si el traslado fuese colectivo, se inicia una "fase de consultas" con los representantes del personal a fin de llegar a un acuerdo, y se solicita el informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se alcance o no un acuerdo con estos representantes, el empresario adoptará la medida que crea conveniente.

Los traslados individuales son aquellos que en un período de 90 días afectan a:

 - < 10 trabajadores en empresas < 100 trabajadores.
 - < 10 % trabajadores en empresas entre 100 y 300 trabajadores.
 - < 30 trabajadores en empresas > 300 trabajadores
- ✓ Cuando se trate de un **desplazamiento**, si éste es superior a tres meses, la empresa deberá comunicarlo con 5 días de preaviso, para desplazamientos de duración inferior o igual a 3 meses, bastará al empresario con avisar con "antelación suficiente" (sin que se precise en la ley qué se entiende por "antelación suficiente" pero se desprende que basta con un preaviso de 2-3 días laborables). y el trabajador gozará de un permiso remunerado de 4 días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, siendo a cargo de la empresa los gastos del mismo. Económicamente tendrá derecho a salarios, dietas y gastos de viaje.

¿ESTÁ OBLIGADO EL TRABAJADOR A OBEDECER LA ORDEN EMPRESARIAL?

Sí, porque la medida es ejecutiva, es decir es obligatoria, en consecuencia, **en los casos de traslado, una vez agotado el plazo de 30 días deberá cumplirla y percibirá una cantidad para compensar los gastos del traslado**, no obstante si no está de acuerdo con ella puede optar entre:

- ✓ Cumplir la orden, pero impugnarla ante la Jurisdicción social en el plazo de veinte días a contar desde que le fue notificada, que podrá declararla justificada o injustificada.
- ✓ Rechazar el traslado y extinguir su contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 360 días.

Cuando se trate de una orden de **desplazamiento**, **no es preciso realizar el procedimiento anterior el trabajador deberá cumplirla de inmediato**, percibiendo el importe de los gastos de viaje, y de no estar de acuerdo con la misma, podrá tan solo impugnarla ante la jurisdicción social en el plazo de veinte días.

Tenemos que señalar que la impugnación judicial no es óbice para que la orden de traslado sea ejecutiva. Es decir, que el trabajador **deberá acatar el traslado y, paralelamente, defender su derecho ante los Tribunales**.

Autoevaluación

A un trabajador le comunican que deberá prestar sus servicios temporalmente durante más de un año en otra provincia de España donde la empresa ha abierto un nuevo centro de trabajo, ¿Está obligado a cumplir la orden?

- ☐ Sí, salvo que decida extinguir su contrato con derecho a indemnización.
- ☐ Sí, ya que es una orden justificada y ejecutiva.
- ☐ Sí, pero sólo cuando un juez declare por sentencia que es un cambio justificado.
- ☐ No, si no está conforme con el cambio propuesto.

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Opción correcta (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

7.3. Modificaciones sustancial de las condiciones de trabajo

De acuerdo con el art. 41 ET se consideran modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a:

- ✓ Jornada de trabajo.
- ✓ Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- ✓ Régimen de trabajo a turnos.
- ✓ Sistema de remuneración y cuantía salarial.
- ✓ Sistema de trabajo y rendimiento.
- ✓ Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del ET antes examinadas.

Para que puedan producirse han de existir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

¿QUÉ PUEDE HACER EL TRABAJADOR/A ANTE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL?

Se debe notificar con 15 días de antelación al trabajador y éste tiene varias opciones:

- ✓ **Aceptar la decisión de modificación sustancial**, y adaptarse a los cambios
- ✓ **Impugnar la decisión de modificación sustancial** ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último caso reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones
- ✓ **Rescindir el contrato** y percibir una indemnización de **20 días por año de servicio, con un máximo de 9 meses**, si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial.
- ✓ **Solicitar la extinción del contrato** ante la jurisdicción social, cuando las modificaciones sustanciales se lleven a cabo sin respetar lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y redunden en el menoscabo de la dignidad del trabajador/a.

En el caso de que la modificación suponga un perjuicio a su formación profesional o dignidad, el trabajador podrá solicitar ante la Jurisdicción social la resolución de su contrato con derecho a una indemnización de 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades.

Las modificaciones sustanciales colectivas, han de hacerse efectivas siguiendo el procedimiento: deberá ir precedida de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

Si no se llegase a un acuerdo, la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el período de consultas sin acuerdo.

Reflexiona

Cualquier modificación que no se considere sustancial puede ser decidida unilateralmente por el empresario en el ejercicio de sus facultades organizativas sin límite alguno. El problema reside en la imposibilidad de determinar con carácter general cuando una modificación es o no sustancial. Así por ejemplo, un pequeño cambio de horario de 30 minutos (adelantar el inicio de la jornada de las 8:30 a las 8:00) puede ser considerado sustancial si afecta a la vida familiar y personal del trabajador, pero si no es así, no se considera como tal.

Debes conocer

Los Tribunales a través de sus sentencias vienen puntualizando que casos constituyen auténticas modificaciones sustanciales, a título de ejemplo se han considerado tales: tener que efectuar las comidas fuera del domicilio por exigencias del nuevo puesto de trabajo, el cambio de jornada continuada a partida, y el cambio de turno de noche a día.

Autoevaluación

Teniendo en cuenta lo que acabas de estudiar ¿Puede la dirección de la empresa modificarle el sistema de trabajo a Blanca en contra de su voluntad? ¿Es lícito dicho cambio de horario si existen razones técnicas relacionadas con la productividad, justificadas?

- ☐ Nunca podrá modificarse el horario de un trabajador.
- ☐ No, si la trabajadora no está de acuerdo, ya es una modificación sustancial del horario.
- ☐ Si, pues existen razones justificativas, pero, en todo caso, deben dar una indemnización a Blanca por las molestias sufridas.
- ☐ Si, pues no es preciso, la conformidad de Blanca ni de sus representantes si se cumplen las causas legales y hay motivos justificados.

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Solución

1. Incorrecto (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Opción correcta (Retroalimentación)

8. El salario

Caso práctico



Cuando recibe en casa su primera nómina, Blanca la examina detenidamente y no entiende muy bien el significado de cada uno de los conceptos abonados y los importes le parecen inferiores a los que marca el Convenio colectivo, por lo que recurre a Carlos quien le aclara que el salario base y los complementos salariales son los que marcan las tablas salariales del Convenio para su categoría profesional, pero que al ser contratada en prácticas y estar en su primer año cobra algo menos aunque hace una jornada completa porque así lo establece la ley para estos contratos. Sin embargo, le llama la atención que tanto el plus de transporte como el de vestuario si tienen el mismo importe que el del resto de sus compañeros, pero según Carlos esto es así porque son extrasalariales y se abonan para compensarle de los gastos que conlleva el uso de ropa de trabajo y el desplazamiento hasta la empresa desde su domicilio.

El salario es uno de los aspectos que más nos importan a la hora de desempeñar un trabajo. No obstante a pesar de ello, suele ser habitual que cuando mires tu nómina no entiendas nada y des por hecho que está correcta, pero no siempre es así, en su confección pueden existir errores. En este apartado pretendemos que sepas interpretar una nómina, que entiendas todo lo que aparece en ella y que si te dejas engañar es porque quieres, no por desconocimiento.

El **artículo 26.1 del ET** define al salario como el **conjunto de percepciones económicas recibidas por el trabajador, en dinero o en especie, por la prestación profesional de sus servicios laborales por cuenta ajena.**

Los tipos de salario se pueden clasificar según forma de pago y según la forma de cálculo:

- ✓ Según cálculo:
 - ◆ **Salario en metálico:** el que es pagado con la moneda de curso legal. De esta manera, quién lo recibe tiene la posibilidad de llevar a cabo pagos en efectivo. Puede ser en metálico, por talón o por transferencia bancaria.
 - ◆ **Salario en especie:** de manera contraria, el salario en especie es aquel que se paga con bienes diferentes al dinero. Por ejemplo, vivienda, vehículo, etc. No puede ser superior al 30% del total de las retribuciones.
- ✓ Según la forma de cálculo:
 - ◆ **Salario por unidad de tiempo:** Se establece de acuerdo a la duración de la prestación del servicio, es decir, por hora, por día, por mes.
 - ◆ **Salario por unidad de obra:** el salario por unidad de obra, en cambio, se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo. Es decir, independientemente del tiempo que se ha invertido en la ejecución del mismo.
 - ◆ **Salario mixto:** Es aquel que combina el salario por unidad de obra con el salario por unidad de tiempo.

Con el fin de garantizar la efectiva percepción del salario, la ley articula las siguientes medidas:

Contenido	
Lugar de pago	El pago se hará en el lugar convenido o el que marque las costumbres locales del sector profesional de que se trate. La práctica habitual es que éste sea abonado en el centro de trabajo dentro de la jornada laboral o mediante transferencia bancaria
Tiempo de pago	Se abonará en la fecha convenida y a falta de pacto en la que marquen las costumbres, sin que en ningún caso el periodo de pago pueda exceder de un mes . Se reconoce al trabajador el derecho a percibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. El retraso en el pago es sancionable con el pago de un interés del 10% de lo adeudado de carácter anual, y de ser continuado se faculta al trabajador para solicitar judicialmente la extinción del contrato con derecho a indemnización. La acción para reclamar ante la Jurisdicción social el abono de los salarios adeudados prescribe al año a contar desde el día en que debió abonarse.
Forma de pago	Con el fin de asegurar un medio de prueba del cumplimiento de la obligación retributiva y facilitar al trabajador una información completa sobre las diferentes partidas que integran su remuneración la ley exige que el empresario entregue un recibo individual denominado nómina , que se ajustará al modelo oficial aprobado Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios u otro modelo autorizado (art.29.1 ET). El trabajador firmará un duplicado, y dicha firma da fe de la percepción de la cantidad reflejada, pero no presupone conformidad con la misma. En los casos de transferencia bancaria, se entiende sustituida la firma por el comprobante expedido por la entidad.
Cuantía mínima	Anualmente el Gobierno fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para todos los trabajadores y todas las profesiones independientemente de la edad, sector y categorías profesional, el cual constituye la retribución mínima por debajo de la cual resulta nulo cualquier pacto que establezca un salario inferior. Está referido al salario base correspondiente a la jornada completa de trabajo, de modo que si fuera inferior se percibirá la cantidad prorrateada. Se basa en el artículo 35 de la CE 1978 conforme al cual se establece que todos los españoles tienen derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Garantías del salario	Inembargabilidad del salario que veremos a continuación

Pero también podemos citar el salario como crédito privilegiado y el Fondo de Garantía Salarial. Puede acceder a más información en el [este enlace](#).

Inembargabilidad del salario

La parte del **salario neto equivalente al SMI es inembargable** en su totalidad, salvo cuando el embargo se efectúe para el pago de pensiones alimenticias al cónyuge, e hijos en los casos de divorcio, separación, nulidad o alimentos.

La parte del salario que exceda del SMI **será embargable según la escala que recoge el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que oscila entre un 30% y un 90% según el importe total**.

La parte embargable se calcula sobre el líquido a percibir después de aplicar los descuentos de IRPF y la Seguridad Social (art 607.5 LEC):

- ✓ Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional (2 SMI), el 30%.
 - ✓ Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional (3 SMI), el 50%.
 - ✓ Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional (4 SMI), el 60%.
 - ✓ Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional (5 SMI), el 75%.
 - ✓ Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%. La parte del **salario neto equivalente al SMI es inembargable** en su totalidad, salvo cuando el embargo se efectúe para el pago de pensiones alimenticias al cónyuge, e hijos en los casos de divorcio, separación, nulidad o alimentos.
- La parte del salario que exceda del SMI será embargable según la escala que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil que oscila entre un 30% y un 90% según el importe total.

Veamos un supuesto práctico de inembargabilidad del salario

Un trabajador por cuenta ajena percibe, en 2016, un salario por un importe total de 1.800 euros mensuales, en los que se incluye el importe de las pagas extra prorrateado.

¿Qué importe máximo de su salario le podrían embargar para hacer frente a una deuda por incumplimiento de una obligación contractual?

En este caso, resulta inembargable la cantidad que no exceda del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que en 2016 está fijado en 655, 20 euros/mes-. Sobre pasada dicha cantidad, seguiremos la escala mencionada.

Franja de sueldo	% no embargable	Cantidad inembargable
0 € a 655,20 €	100%	655,20 €
655,20 € a 1.310,40 €	70%	70% de (1.310,40 – 655,20) = 458,64 €.
1.310,40 € a 1.965,60 €	50%	50% de (1.800 – 1.310,40) = 244,80 €.
Total sueldo inembargable		655,20 + 458,64 + 244,80 = 1.358,64 €.
Sueldo embargable		1.800 – 1.358,64 = 441,36 €.

Citas Para Pensar

Salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o con sal, porque en el antiguo imperio romano muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal que valía su peso en oro.

Reflexiona

¿Recuerdas cuál es el SMI para este año? Haz memoria, lo buscaste cuando estudiaste el contrato para la formación.

8.1. Estructura y composición del salario

La estructura y cuantía del salario se regulan exclusivamente por lo pactado en los convenios colectivos y contratos de trabajo. En concreto, las tablas salariales de los convenios establecen:

- ✓ **Salario base:** es la parte de la retribución **fijada por unidad de tiempo o de obra, sin atender a ninguna otra circunstancia**. Puede ser en metálico (moneda de curso legal) o en especie (utilización o consumo de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al de mercado, por ejemplo: vivienda, coche, etc). **Esta modalidad salarial no podrá superar el 30 % del total de percepciones salariales del trabajador** y su valoración deberá efectuarse aplicando las reglas recogidas en la normativa tributaria que regula el IRPF.

Todos los trabajadores deben cobrar un salario base en función a la categoría profesional que establece el convenio.

El salario base pactado en el contrato de trabajo debe ser superior o igual al establecido en el Convenio colectivo para la categoría profesional que ha sido contratado (salario mínimo profesional SMP). En ningún caso el salario pactado establecido en el convenio colectivo (SMP) puede ser inferior al SMI vigente.

$$Sb \geq SMP \geq SMI$$

Debes conocer

Anualmente el Gobierno debe fijar la cuantía del salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y procede mediante Real Decreto a establecer las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2016, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio del hogar familiar.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/128005

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre

El salario mínimo interprofesional (SMI) para 2015 se ha fijado en 648,60 euros mensuales lo que supone una subida del 0,5% respecto al pasado año 2014.

Esto significa que el **salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2016** queda establecido como de la siguiente manera:

- 21,84 euros diarios
- 655,20 euros mensuales
- 9.172,8 euros anuales (pagas extraordinarias incluidas)

- ✓ **Complementos o pluses salariales:** son aquellas cantidades que se suman al salario base por la concurrencia de una causa específica. Los complementos salariales que como mínimo te deberán ser abonados aparecen establecidos en el convenio colectivo que te sea de aplicación. No obstante el empresario puede pactar en tu contrato más complementos de los que recoja tu convenio, se trataría en este caso de una mejora realizada voluntariamente. Existen muchos tipos de complementos, si bien se pueden clasificar en tres categorías:

- ◆ **Complementos personales:** se fijan en función de conocimientos o experiencia, condiciones personales, o profesionales del trabajador, se consideran como tales: **la antigüedad, el plus de títulos, idiomas, conocimientos especiales y similares**.
- ◆ **Complementos relacionados con el puesto de trabajo:** son pluses funcionales no consolidables que percibe el trabajador por razón de las características del puesto concreto asignado. Se incluyen aquí, entre otros: **plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, el plus de turno o turnicidad** (cuando se acepta la rotación en los diferentes turnos de trabajo), **el plus de nocturnidad** (jornada nocturna).
- ◆ **Complementos relativos a la cantidad y calidad de trabajo realizado:** se incluyen aquí, entre otros: **primas e incentivos** (calculados sobre el rendimiento del trabajador), **las horas extraordinarias, el plus de asistencia y puntualidad, las comisiones** (participación en los beneficios derivados de una operación en la que ha mediado con el cliente). No son consolidables.

- ✓ **Las pagas extraordinarias** serán como mínimo dos al año, una se abonará en Navidad y la otra en el mes que se pacte por convenio colectivo, siendo posible pactar su prorrateo a lo largo del año. Son complementos de vencimiento superior al mes. Su cuantía la fija el convenio colectivo sin que pueda ser inferior al salario base.

- ✓ **Complementos referidos a los resultados de la empresa**, dentro de esta modalidad cabe incluir **la participación en beneficios**. . Son complementos de vencimiento superior al mes y es habitual, en su caso, que se denomine la paga de marzo.

- ✓ **Las percepciones extrasalariales o no salariales** son cantidades abonadas para compensar los **gastos ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir situaciones de necesidad o inactividad** (art.26.2 ET).

Las percepciones o complementos extrasalariales o no salariales más comunes suelen ser:

- ◆ Las dietas de viaje, tanto si se pernocta como si no se pernocta.
- ◆ Plus de distancia.
- ◆ Plus de transporte.
- ◆ Gastos de locomoción.
- ◆ Desgaste de herramientas de trabajo.
- ◆ Prendas de trabajo, bien en especie o en dinero.
- ◆ Entrega de productos a un precio inferior, como la posibilidad de comer en comedores de empresa a un precio más económico, etc.
- ◆ **Quebranto de moneda.**
- ◆ Indemnización por traslado.
- ◆ Indemnización por fallecimiento.
- ◆ Indemnización por modificación sustancial de las condiciones de trabajo en horario, jornada de trabajo, trabajo a turnos, sistema de remuneración, movilidad funcional, sistema de trabajo y rendimiento, siempre que se haya visto perjudicado el trabajador.
- ◆ Percepciones por matrimonio, voluntario para la empresa.
- ◆ Prestaciones por incapacidad temporal.
- ◆ Prestaciones de compensación por desempleo parcial.
- ◆ Mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social.
- ◆ Indemnización por despido.

Reflexiona

Busca en el convenio colectivo aplicable a tu sector que complementos establece. En cuanto a las pagas extraordinarias ¿cuántas tendrás derecho? ¿Qué importe tendrá cada una? ¿En qué fecha se abonarán?

Autoevaluación

La cuantía de tu salario será como mínimo:

- ☐ La que establezca el convenio colectivo para tu grupo profesional, incluyendo salario base más complementos.
- ☐ La que libremente pacten las partes de mutuo acuerdo pudiendo ser incluso inferior al SMI.

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. [Opción correcta \(Retroalimentación\)](#)
2. [Incorrecto \(Retroalimentación\)](#)

Reflexiona

Teniendo en cuenta todo lo visto en los apartados anteriores, te proponemos que rellenes el contrato de trabajo en prácticas de Blanca. Hazlo imaginando sus datos personales, recuerda que finalizó el ciclo formativo hace 8 meses, que el contrato tiene una duración de un año y en su horario pon el inicial, el del turno de mañana. El resto de condiciones laborales serán las que establezca su convenio colectivo y siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores.

Debes conocer

Anualmente el gobierno fija el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y [Real Decreto 1106/2014](#), de 26 de Diciembre procede mediante este real decreto a establecer las nuevas cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2015, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para el personal al servicio del hogar familiar.

8.2. La nómina

La nómina es el **documento que justifica la liquidación y pago del salario**. Su función es de gran importancia ya que informa al trabajador de todos los datos referidos a su relación laboral con la empresa, a saber:

- ✓ Permite acreditar que el empresario ha cumplido con su obligación de pagar el salario.
- ✓ Ayuda al trabajador a entender los diferentes conceptos que se pagan con el salario, y también para corregir errores, por eso es importante que el trabajador conserve todas sus nóminas.
- ✓ Es un documento fundamental para futuras reclamaciones de cantidades ante los Juzgados de lo Social y para comprobación de indemnizaciones en caso de despido.
- ✓ Puede utilizarse como prueba de que existe una relación laboral, aunque no se tenga contrato por escrito.
- ✓ Permite comprobar que el trabajador ha cotizado, y la cantidad por la que cotiza, y por tanto una prueba para futuras reclamaciones en materia de pensiones, de jubilación y de IRPF.
- ✓ Permite acreditar que el empresario ha procedido al abono de la retribución correspondiente.
- ✓ Permite comprobar que el salario mínimo establecido por el convenio para cada categoría profesional, es el que realmente se paga.

El Estatuto de los Trabajadores prevé que el Ministerio de Empleo disponga de un **modelo oficial de recibo de nómina**. En noviembre de 2014 se publicó el modelo que tendrán que utilizar todas las empresas antes de mayo de 2015.

El modelo oficial de nómina se regula en [Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios](#)


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO


Núm. 273
Martes 11 de noviembre de 2014
Sec. I. Pág. 92796

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa: Domicilio: CIF: CCC:	Trabajador: NIF: Num. Afili. Seguridad Social: Grupo profesional: Grupo de Cotización:
---	---

Período de liquidación: del de de de 20.....	Total días
--	------------------

I. DEVENGOS	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base		
Complementos salariales		
Horas extraordinarias		
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)		
Gratificaciones extraordinarias		
Salario en especie		
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos		
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social		
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos		
Otras percepciones no salariales		
A. TOTAL DEVENGADO		
I. DEDUCCIONES		
1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta		
Contingencias comunes		
Desempleo		
Formación Profesional		
Horas extraordinarias		
TOTAL APORTACIONES		
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas		
3. Anticipos		
4. Valor de los productos recibidos en especie		
5. Otras deducciones		
B. TOTAL A DEDUCIR		
LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B)		
Firma y sello de la empresa	RECIBI	

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe remuneración mensual			
Importe prorrateo pagas extraordinarias			
TOTAL			
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
Desempleo			
Formación Profesional			
Fondo Garantía Salarial			
3. Cotización adicional horas extraordinarias			
4. Base sujeta a retención del IRPF			

www.citaprevialinem.es Fuente: Orden ESS/2098/2014, BOE 11/11/2014

Cotizaciones por el trabajador y por el empresario

Hasta ahora en la nómina venían reflejadas las cotizaciones del trabajador:

- Contingencias comunes (4.7%)
- Desempleo (1.55% los indefinidos, 1,6% los temporales)
- Formación profesional (0.1%)

Además de venir identificadas las cotizaciones específicas de las horas extra. Esta cotización suele suponer de media entre un 6.35% del salario.

Con el nuevo modelo, al final de la nómina se reflejan un en un recuadro sobre “determinación de las bases de cotización a la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta y de la base sujeta a retención del IRPF y aportación de por la empresa”, **donde vienen indicados todos los datos de la cotización a cargo del empresario. El empresario cotiza por los mismos conceptos que el trabajador, pero además cotiza otros conceptos:**

- Contingencias comunes (23.6%)

- Desempleo (5.5% los indefinidos, 6.7% los temporales)
- Formación profesional (0.6%)
- Fondo de Garantía Salarial (0.2%)

CONCEPTOS A DEDUCIR		Trabajador/a	Empresa
Contingencias comunes		4,70 % de BCCC	23,6 € de BCCC
Desempleo	Supuesto general (indefinido)	1,55% de BCCP	5,5% BCCP
	En contratos temporales a tiempo completo	1,60% de BCCP	6,7% BCCP
	En contratos temporales a tiempo parcial	1,60% de BCCP	6,7% BCCP
FOGASA		NO	0,20 % BCCP
Formación Profesional para el empleo		0,10 % de BCCP	0,60 % BCCP
Horas extras ordinarias		4,70% de BHE	23,60 BHE
Horas extras por fuerza mayor		2% de BHE	12% BHE

8.3. Cálculo de la nómina

Como acabamos de ver el salario ha de hacerse constar en un recibo conocido con el nombre de **nómina** en el que aparecen debidamente separados las diferentes percepciones económicas y las deducciones que procedan.

Los apartados que lo componen son los siguientes:

- ✓ **Encabezamiento:** donde aparecen los datos de la empresa (nombre o razón social, domicilio, CIF y código de cuenta de cotización) y del trabajador (nombre y apellidos, NIF, número de afiliación a la Seguridad Social grupo profesional y grupo de cotización)
- ✓ **Periodo de liquidación:** el tiempo al que corresponde el pago de la nómina (Ej del 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015).
- ✓ **I DEVENGOS:** cantidades que recibe el trabajador en bruto por diferentes conceptos

◆ Percepciones salariales

- salario base
- complementos salariales,
- horas extraordinarias
- horas complementarias
- gratificaciones extraordinarias o pagas extras
- salario en especie

◆ Percepciones no salariales

- Indemnizaciones o suplidos
- Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social
- Indemnizaciones por traslados suspensiones y despidos
- Otras percepciones no salariales

Con la suma de todos los devengos obtenemos "**A. TOTAL DEVENGADO**", el salario bruto (Cantidad que percibiría el trabajador/a si no le dedujesen nada)

- ✓ **II DEDUCCIONES,** se incluyen aquí los descuentos que debe soportar el trabajador por diferentes causas:

- ◆ **Deducciones legales:** cotizaciones a la **Seguridad Social** y la retención para el **Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)** cuya finalidad es evitar un pago de gran cuantía en la declaración anual del IRPF. El empresario tiene prohibido asumir las deducciones legales que corresponden al trabajador.
- ◆ **Otras deducciones:** anticipos si los hubiere, el valor de los productos recibidos en especie, embargos, préstamos concedidos por la empresa, descuentos por días de huelga y cuotas sindicales, entre otras.

La suma de todas las deducciones se denomina "**B. TOTAL A DEDUCIR**"

La diferencia entre los devengos y las deducciones da como resultado el **SALARIO NETO**, entendiendo por tal la cantidad efectivamente percibida por el trabajador. Se denomina **LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)**

Autoevaluación

La antigüedad es :

- ☐ Un complemento salarial de carácter personal que se abona al trabajador/a por llevar determinado tiempo en la empresa.
- ☐ Un complemento no salarial que se abona al trabajador/a por llevar determinado tiempo en la empresa.
- ☐ Una indemnización puntual que se da al trabajador/a para compensar el tiempo que lleva en la empresa.
- ☐ Un grupo profesional.

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

Caso práctico

Debes analizar este caso práctico con el fin de conocer el procedimiento a seguir para la confección de la nómina. Vamos a realizar su nómina del mes de abril de una trabajadora con los siguientes datos.

Nadia Pérez Ruiz con NIF 72123768J presta sus servicios en la empresa MFM S.L con domicilio social en la calle Raspuela, 5 Bajo CIF B399989001 y CCC 333333.

Nadia tiene un contrato indefinido, grupo profesional 6 y grupo de cotización 6. Ingresó en la empresa el 23 de febrero del año 2012, y en función de sus circunstancias personales y familiares, se le establece una retención de IRPF de un 4%. Su salario consta de los siguientes conceptos (marcados por su convenio colectivo):

- Salario Base: 950 Euros.
- Plus Convenio: 30 Euros.
- Antigüedad: 38 Euros (según convenio un porcentaje del 4% sobre el Salario Base, por trienio).

Anualmente percibe dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre cada una por un importe de su salario base más sus complementos salariales.

Comenzamos a confeccionar su nómina

ENCABEZAMIENTO DE LA NÓMINA

En este apartado figuran los datos identificativos de la empresa y del trabajador. Los conceptos directamente relacionados con el recibo de salarios son :

- **Grupo profesional** los trabajadores están clasificados en diferentes grupos profesionales según las funciones que realizan y [as titulaciones o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.

- **Grupo de cotización.** Todos los trabajadores están incluidos en uno de los grupos de cotización a la Seguridad Social, establecidos según los grupos profesionales

Cumplimentados los datos del trabajador y de la empresa pasamos a cumplimentar los diferentes apartados

PERIODO DE LIQUIDACIÓN del 1 de abril de 2015 al 30 de abril de 2015. TOTAL DIAS 30

DEVENGOS

Los devengos de este trabajador, su salario bruto, es la suma de todos los conceptos (tanto los que cotizan como los que no): 1018 Euros

En el apartado **DEVENGOS** tendríamos por tanto

PERCEPCIONES SALARIALES

Salario Base: 950 Euros

Complementos salariales

- **Plus Convenio:** 30 Euros.
- **Antigüedad:** 38 Euros (según convenio un porcentaje sobre el Salario
- Base, en este caso un 4%).

TOTAL DEVENGADO1018 €

Periodo liquidación	01-04-2015 AL 30-04-2015	Nº días	30
I. DEVENGOS			TOTALES
1. Percepciones salariales			
Salario base		950,00	
Complementos salariales			
Plus Convenio		30,00	
Antigüedad		38,00	
Horas extraordinarias			
Horas complementarias			
Gratificaciones extraordinarias			
Salario en especie			
2. Percepciones no salariales			
Indemnizaciones o Suplidos			
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social			
Otras percepciones no salariales			
A. TOTAL DEVENGADO			1.018,00 €

BASES DE COTIZACIÓN

Para el descuento de la seguridad social, tenemos que hallar las bases de cotización.

1. La BCCC Base de cotización por contingencias comunes está integrada por dos conceptos:

Importe remuneración mensual Para ello sumamos los conceptos cotizables, en nuestro caso: salario base, antigüedad y plus convenio (el desgaste de herramientas no cotiza).

Prorrata de pagas extraordinarias. El importe de cada paga extra lo multiplicamos por el número de pagas, en este caso por 2 que son las pagas extras que tenemos y lo dividimos entre 12. (Prorratamos las pagas extras en la cotización porque la seguridad social así lo establece y en el momento del cobro sólo se aplicaría la deducción de IRPF).

Importe remuneración mensual 1018 Euros

Prorrata de pagas extraordinarias $(1018 \times 2)/12 = 169'67$ Euros

BCCC = 1018 Euros + 169'67 Euros = 1187'67 Euros

2. La BCCP base por contingencias profesionales y otros conceptos de recaudación conjunta, de la que descontaremos el desempleo y la formación profesional se calcula sumando a la base de contingencias comunes el importe de horas extras realizado por el trabajador el mes en que se liquida la nómina. En este caso dado que el trabajador no ha realizado horas extras el importe de la BCCP es el mismo **1187'67 Euros**

BCCP= 1187'67 Euros

Una vez calculadas las bases de cotización debemos comprobar que se encuentran entre las cantidades máximas y mínimas que a Seguridad Social establece para cada grupo profesional. Si fuesen inferiores se cotizaría por la base mínima de su grupo y si fuesen superiores por la base máxima.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm

3. La Cotización de horas extraordinarias es el importe de horas extras realizado por el trabajador el mes en que se liquida la nómina. En este caso dado que el trabajador no ha realizado horas extras el importe de la

CHE = 0 Euros

4. La base sujeta a retención de IRPF: a partir de los devengos mensuales descontando las cantidades que NO pagan Hacienda:

- Los pagos a prestaciones de la seguridad social
- Las indemnizaciones legales por despido o extinción del contrato (salvo fin del contrato temporal de obra y servicio, y eventual, que sí tributan)
- Indemnizaciones por traslados y fallecimiento
- Gastos de locomoción y dietas en las mismas cantidades que para la seguridad social

CONCEPTOS		SEGURIDAD SOCIAL		IRPF	
		Importe Exento		Importe Exento	Computa
• Gastos de Locomoción a lugar distinto al centro habitual de trabajo.	Con factura	El gasto total		El gasto total	-
	Sin justificación	0,19 €/Km		0,19 €/Km	El exceso
• Dietas en municipio distinto del lugar de trabajo habitual.	Gastos de estancia		Importe justificado	Importe justificado	-
	Gastos de manutención	Con Pernocta	España 53,34 €/día Extranjero 91,35 €/día	España 53,34 €/día Extranjero 91,35 €/día	El exceso
		Sin Pernocta	España 26,67 €/día Extranjero 48,08 €/día	España 26,67 €/día Extranjero 48,08 €/día	
• Prestaciones de la Seguridad Social y mejoras de las prestaciones por IT concedidas por las empresas, así como asignaciones para gastos por estudios de capacitación o reciclaje necesarios para el puesto de trabajo.		Cuantía legal		Cuantía legal	El exceso sobre la cuantía legal
• Indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados o suspensiones.		Hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable.		Cuantía Legal	El exceso sobre la cuantía legal
• Indemnizaciones por despido.		En la cuantía establecida en el Estatuto de los Trabajadores.		Cuantía Legal. Con el límite máximo de 180.000 €	El exceso sobre la cuantía legal o, exceso sobre los 180.000 €

Tras la Reforma Fiscal aprobada por Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la [Ley 35/2006](#), de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y según el artículo 7.e) de esta ley que habla de las rentas exentas: "Para las indemnizaciones por despido se fija como límite exento de IRPF la cantidad de 180.000 €."

Una vez calculadas las bases de cotización solo tenemos que aplicar los porcentajes legalmente establecidos.

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF					
1. Base de cotización por contingencias comunes					
Remuneración mensual		1.018,00 €			
Prorrata pagas extras		169,67 €	Base	Tipo	Aportación Empresa
TOTAL		1.187,67 €		23,60%	280,29 €
2. Base de Contingencias					
Profesionales y otros conceptos de recaudación conjunta	AT y EP	1.187,67 €	x %		280,29 €
	Desempleo	1.187,67 €	5,50%		65,32 €
	FP	1.187,67 €	0,60%		7,13 €
	FOGASA	1.187,67 €	0,20%		2,38 €
3. Cotización por horas extras					
				23,60%	
4. Cotización por horas extras fuerza mayor					
				12,00%	
5. Base sujeta a retención del IRPF					
		1.018,00 €			

DEDUCCIONES

Por IRPF Tipo de retención ó % lo calcula Hacienda, en función de la renta anual del trabajador y su situación familiar, y lo comunica a la empresa

Por las contingencias comunes al trabajador se le descuenta un 4'7% y para desempleo dependiendo del tipo de contrato se aplican diferentes tipos como hemos visto

En nuestro caso como es un contrato indefinido sería el 1'55% para desempleo y el 0'10% para formación profesional que es un porcentaje fijo:

Contingencias comunes 1187'67 Euros x 4'7% = 55'82 Euros

Desempleo 1187'67 Euros x 1'55 % = 18'41 Euros

Formación profesional 1187'67 Euros x 0,1 % = 1,19 Euros

La suma de estas tres deducciones nos da lo que pagamos a la Seguridad Social 75,42 Euros

IRPF 1018 Euros x 4% = 40,72 Euros

B TOTAL A DEDUCIR 116,14 Euros

Con estos datos obtenemos lo que el trabajador cobra a final de mes (total líquido a percibir o neto) es el Bruto menos las deducciones (IRPF y Seguridad Social).

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR A- B 1018 Euros -116,14 Euros 901'86 Euros

El nuevo modelo de nómina refleja las cantidades aportadas por la empresa a la Seguridad Social. Simplemente tenemos que aplicar los porcentajes legalmente establecidos.

En nuestro ejemplo las aportaciones de la empresa serían las siguientes

Contingencias comunes 1187'67 Euros x 23,6 % = 280,29 Euros

Desempleo 1187'67 Euros x 5,5 % = 65,32 Euros

Formación profesional 1187'67 Euros x 0,6 % = 7,13 Euros

FOGASA. 1187'67 Euros x 0,2 % = 2,37 Euros

II. DEDUCCIONES

1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S y recaudación conjunta

		Porcentaje	
Contingencias comunes	1.187,67 €	4,70%	55,82
Desempleo	1.187,67 €	1,55%	18,41
Formación Profesional	1.187,67 €	0,10%	1,19
Horas extraordinarias Normales		4,70%	0,00
Horas extraordinarias de Fuerza Mayor		2,00%	0,00
TOTAL APORTACIONES			75,42

2. Irpf	1.018,00 €	40,72
3. Anticipos		
4. Valor de los productos recibidos en especie		
5. Otras deducciones		

B. TOTAL A DEDUCIR 116,14

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 901,86 €

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

EMPRESA	MFM S.L.	TRABAJADOR	NADIA PEREZ RUIZ
DOMICILIO	Respuela 5;Bajo	NIF	72.123.768J
CIF	B399989001	CATEGORI	AUXILIAR
CCC	333333	GRUPO COTIZACION	6

Periodo liquidación	01-04-2015 AL 30-04-2015	Nº días	30
I. DEVENGOS			TOTALES
1. Percepciones salariales			
Salario base		950,00	
Complementos salariales			
Plus Convenio		30,00	
Antigüedad		38,00	
Horas extraordinarias			
Horas complementarias			
Gratificaciones extraordinarias			
Salario en especie			
2. Percepciones no salariales			
Indemnizaciones o Suplidos			
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social			
Otras percepciones no salariales			
A. TOTAL DEVENGADO			1.018,00 €

II. DEDUCCIONES**1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la S.S y recaudación conjunta**

		Porcentaje	
Contingencias comunes	1.187,67 €	4,70%	55,82
Desempleo	1.187,67 €	1,55%	18,41
Formación Profesional	1.187,67 €	0,10%	1,19
Horas extraordinarias Normales		4,70%	0,00
Horas extraordinarias de Fuerza Mayor		2,00%	0,00
TOTAL APORTACIONES			75,42

2. Irpf	1.018,00 €	40,72
3. Anticipos		
4. Valor de los productos recibidos en especie		
5. Otras deducciones		

B. TOTAL A DEDUCIR 116,14

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 901,86 €

Firma y sello de la empresa Fecha Recibi

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF**1. Base de cotización por contingencias comunes**

Remuneración mensual	1.018,00 €			
Prorrata pagas extras	169,67 €	Base	Tipo	Aportación Empresa
TOTAL	1.187,67 €		23,60%	280,29 €

2. Base de Contingencias	AT y EP	1.187,76 €	x %	280,31 €
Profesionales y otros conceptos de recaudación conjunta	Desempleo	1.187,67 €	5,50%	65,33 €
	FP	1.187,67 €	0,60%	7,13 €
	FOGASA	1.187,67 €	0,20%	2,38 €
3. Cotización por horas extras			23,60%	
4. Cotización por horas extras fuerza mayor			12,00%	
5. Base sujeta a retención del IRPF		1.018,00 €		

9. Infracciones y sanciones en el sector

Caso práctico



Fuente de la imagen:
leydetransito

Desde hace meses uno de sus compañeros se retrasa continuamente, lo que ha provocado el malestar de la Dirección y de los propios compañeros que andan sobrecargados por este motivo, incluido Javier que ha tenido que realizar horas extraordinarias para cubrir el puesto los días que llegaba tarde. Aunque ha sido amonestado verbalmente en varias ocasiones, la actitud de este trabajador no ha cambiado por lo que la empresa al comprobar mediante el parte de firmas que hay más de 9 retrasos en el último mes decide abrir expediente disciplinario por falta grave y aplicar la sanción prevista en el Convenio colectivo aplicable, después de escuchar sus alegaciones.

Junto al poder de dirección, la legislación laboral dota al empresario de facultades sancionadoras que le permitan reaccionar frente a los incumplimientos del trabajador.

Son los convenios colectivos los que tipifican estas conductas sancionables de los trabajadores graduándolas en leves, graves y muy graves, y fijan el tipo de sanción correspondiente.

Para que pueda ser ejercida esta facultad disciplinaria es necesario que las faltas cometidas no hayan prescrito. **Los plazos prescriptivos son los que marca cada Convenio, pero de no estipular nada se aplican los que recoge el art. 60 ET** donde se establece que **los plazos prescriptivos son:**

- 10 días para las faltas leves.
- 20 días para las faltas graves.
- 60 días para las faltas muy graves.

Estos plazos se **computan a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento** de su comisión y, **en todo caso, prescriben a los seis meses de haberse cometido.**

Para saber más

Con el buscador de Convenios (pregunta 2.2), puedes acceder al Convenio colectivo de tu sector profesional y consultar las faltas laborales así como las sanciones impuestas correspondientes.

¿Qué tipo de sanción puede imponer la empresa?

Las sanciones que pueden imponerse varían **en función de la calificación de la falta cometida**, correspondiendo a la empresa determinarla según un **principio de proporcionalidad** y respetando siempre lo que marque el Convenio colectivo aplicable que suelen establecer un abanico que va desde la simple amonestación al despido pasando por las suspensiones de empleo y sueldo, y las inhabilitaciones para el ascenso durante un periodo de tiempo, entre otras. **En ningún caso podrán imponerse sanciones consistentes en multas o en la privación de los derechos de descanso** (ejemplo: vacaciones).

Con el fin de garantizar los derechos del trabajador y evitar su indefensión, los Convenios colectivos regulan el procedimiento a seguir siendo un trámite común en todos ellos que la sanción se comunique por escrito al interesado haciendo constar los hechos para su conocimiento, y en el caso de faltas graves y muy graves se exige la notificación de la sanción al comité de empresa o delegados/as de personal y el trabajador afectado tendrá derecho a formular alegaciones por escrito en el plazo prefijado, pudiendo impugnarla posteriormente ante la Jurisdicción social si no está de acuerdo con la sanción impuesta.

Los empresarios también pueden cometer infracciones laborales cuando incurren en la conducta, acción u omisión, tipificada como infracción en la normativa del orden social

Se incluyen las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional ocupacional, de trabajo temporal y de inserción laboral.

También se incluyen las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, las acciones u omisiones de los empresarios, de las entidades que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad laboral sujetas a responsabilidad, las infracciones en materia de derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria y las derivadas de incumplimiento de las obligaciones relativas a las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación transnacional.

Tales infracciones serán sancionadas por la Autoridad laboral conforme a la [Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto](#).

10. Extinción de la relación laboral

Caso práctico



Fuente de la imagen: www.abogadosrosario.com

Transcurrido el primer año de contrato en prácticas, Carlos comunica a Javier con un mes de antelación que la empresa no le renovará el contrato porque el volumen de actividad ha bajado, de modo que cuando se cumpla la fecha le abonarán el finiquito correspondiente.

Ante esta noticia Javier consulta inmediatamente sus apuntes del módulo de Formación y Orientación Laboral, y comprueba que no tendrá derecho a indemnización al estar contratado en prácticas, pero sí podrá solicitar "el paro" porque se halla en situación de desempleo involuntario y tiene cotizados más de 12 meses.

A lo largo de esta unidad de trabajo hemos estudiado que la relación laboral al igual que el ciclo de la vida, nace, siendo necesario una serie de requisitos para que surja la relación laboral; crece, teniendo en cuenta los límites temporales de la modalidad contractual de que se trate; se desarrolla de acuerdo con las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo; y por último muere, es decir, se extingue la relación laboral.

Las causas de extinción pueden ser de muy diversa índole, pero no nos adelantemos, veamos primero el concepto de extinción de la relación laboral y a continuación las causas y las consecuencias que de ellas se derivan.

10.1. La extinción del contrato y sus causas

La extinción del contrato de trabajo es el cese definitivo de los efectos del contrato de trabajo motivado por alguna de las causas legalmente previstas, puesto que la extinción del contrato es siempre causal.

Las **causas de extinción** se hallan todas recogidas en el **art. 49 ET y siguientes**. En el siguiente cuadro te mostramos cuáles son esas causas y si cada una genera derecho a indemnización y desempleo.

CAUSAS DE DESPIDO Y DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y DESEMPLEO			
Sujeto responsable	Causa	Indemnización	Desempleo
Por la voluntad conjunta del empresario o empresaria y del trabajador o trabajadora.	Mutuo acuerdo entre las partes.	NO	NO
	Causas consignadas válidamente en el contrato, que deberán ser lícitas y posibles.	NO	SI
	Expiración del tiempo convenido o realización de obra o servicio objeto del contrato, previa denuncia de cualquiera de las partes. No existe derecho a indemnización en los contratos de interinidad, ni en los contratos formativos.	8 días de salario por año de servicio, ampliable a partir de 2012 en 1 día más, hasta llegar a 12 días por año trabajado a partir de 2015.	SI
Por la voluntad del trabajador o de la trabajadora.	Dimisión del trabajador, respetando el preaviso previsto en el convenio colectivo.	NO	NO
	Abandono, sin mediar preaviso.	NO	NO
Por la voluntad del empresario o de la empresaria.	Despido disciplinario , por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Si se declara improcedente, el empresario dispone de 5 días para optar entre la readmisión (y pagar los salarios de tramitación), o la extinción del contrato abonando una indemnización. Si se declara procedente no hay derecho a indemnización ni salarios de tramitación.	33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades	SI
	Despido por causas objetivas como ineptitud del trabajador, falta de adaptación, faltas de asistencia, finalización de una concesión pública y amortización de puestos de trabajo, siempre da derecho a indemnización, pero su cuantía varía según el caso (art. 52 ET).	Despido procedente : 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Despido improcedente : al no justificarse la causa alegada, el empresario o la empresaria deberá optar entre la readmisión (el trabajador/a deberá de entregarle la indemnización percibida) o pagar una indemnización igual a la del despido disciplinario improcedente que se reduce a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 meses. En caso de sustitución de la readmisión por compensación económica, se deducirá de esta el importe de dicha indemnización.	SI
	Despido colectivo , previo Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Por fuerza mayor , previo envío de la documentación a la Autoridad laboral.	20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades	SI
Por incumplimiento grave del empresario o empresaria (art. 50 ET) .	Se incluyen aquí entre otras las siguientes causas: ✓ las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo realizadas por la empresa que menoscaban la dignidad. ✓ la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario. ✓ Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo determinados supuestos. (ver artículo 50 apartado c).	33 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 24 mensualidades	SI
Otras causas externas	Muerte, incapacidad o jubilación del trabajador.	NO	NO
	Muerte, incapacidad o jubilación del empresario, siempre que no se produzca subrogación empresarial .	Un mes de salario	SI
	Extinción de la personalidad jurídica de la empresa societaria, previa la tramitación de un ERE.	20 días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades	SI

Para saber más

Si quieres conocer más profundamente la materia del despido, puedes consultar los artículo 49 a 52 del [Estatuto de los Trabajadores](#).

Además, si quieres conocer el procedimiento de un despido colectivo a través de un Expediente de Regulación de Empleo, puedes verlo [aquí](#).

10.2. Consecuencias de la extinción: la liquidación y el finiquito

En todos los supuestos de extinción la empresa queda obligada a poner a disposición del trabajador/a el "finiquito", pudiendo el trabajador/a solicitar la presencia de un representante legal en el momento de la firma del mismo y la documentación necesaria para solicitar la prestación de desempleo si se encuentra en la situación legal de desempleo y tiene derecho a la misma por haber cotizado el tiempo suficiente.

Los conceptos finiquito, liquidación e indemnización se confunden frecuentemente, sin embargo, hay diferencias muy importantes entre ellos.

El finiquito es **el documento por el que se formaliza la ruptura del vínculo laboral** en el que se incorpora una declaración de voluntad del trabajador/a que expresa su conformidad con la extinción de la relación laboral y con la "cantidad saldada" por lo que no tiene ninguna reclamación pendiente frente al empleador.

El finiquito incluye **la liquidación, que es la cantidad de dinero que el empresario debe al trabajador/a al finalizar la relación laboral**. Suele estar compuesto por los siguientes conceptos:

- ✓ **Salario** correspondiente a los días del último mes trabajado.
- ✓ **Las horas extraordinarias pendientes** realizadas que no haya cobrado el trabajador/a.
- ✓ **La parte proporcional o prorata de las pagas extraordinarias.**
- ✓ **Las vacaciones no disfrutadas** que en su caso correspondan.
- ✓ **Las indemnizaciones** que en su caso correspondan (ver cuadro)

Autoevaluación

Un trabajador/a cesa en la empresa antes de haber disfrutado de los 15 días de vacaciones que le corresponden por los 6 meses trabajados ese año, en tal caso:

- ☐ Tendrá derecho a recibir una compensación económica por los días no disfrutados.
- ☐ Pierde el derecho a disfrutar sus vacaciones.
- ☐ Antes de que finalice su contrato la empresa está obligada a concederle los 15 días.
- ☐ No tiene derecho a vacaciones porque no ha trabajado un año completo.

Opción correcta

Incorrecto

Incorrecto

Incorrecto

Solución

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)
4. Incorrecto (Retroalimentación)

11. Procedimiento para reclamar los derechos

Caso práctico



Fuente de la imagen: legal.practicopedia.lainformacion

En el momento de firmar el finiquito Javier, no sabe muy bien las cantidades que le corresponden y comprueba que no le han abonado las horas extraordinarias que hizo en los últimos meses ni las vacaciones de ese año no disfrutadas, por lo que siguiendo los consejos que en su día le dio su profesora de FOL, firma el documento haciendo constar "no conforme con la cantidad" para así poder reclamar posteriormente las posibles cantidades adeudadas.

A lo largo de esta unidad te hemos explicado los derechos que tienes así como las consecuencias de los incumplimientos empresariales, pero todo lo que has aprendido carecería de sentido si no te mostramos como ejercer tus derechos.

Así pues, ante la vulneración de alguno de ellos, lo primero que has de hacer es hablar con tu "jefe" para exigirle que cumpla con lo dispuesto en la normativa, pero si éste mantiene su actitud deberás plantearte la posibilidad de acudir a alguno de los organismos públicos establecidos para garantizar los derechos de los trabajadores.

¿Ante qué tipo de organismos públicos puede el trabajador acudir en defensa de sus derechos?

Existen diversos organismos administrativos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con competencias en materia laboral: la Inspección de Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial y la Tesorería General de la Seguridad Social. Veamos brevemente cada uno de ellos:

- ✓ **La Inspección de Trabajo y Seguridad Social**, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las normas laborales y exigir responsabilidades administrativas a las empresas, también, desarrolla funciones de asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias. Los inspectores actúan de oficio, a petición de otros órganos públicos, por propia iniciativa o en virtud de denuncia de los trabajadores.
- ✓ **El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)**: es un organismo autónomo encargado de recoger los fondos de las empresas, concretamente el 0,2% de la base de cotización, para que en caso de insolvencia, quiebra, concurso de acreedores, o suspensión de pagos, el organismo deberá abonar a los trabajadores los salarios y determinadas indemnizaciones a que tengan derecho, no abonadas por la empresa por ser declarada insolvente o encontrarse en procedimiento concursal. Para acudir al FOGASA es necesario previamente haber acudido al Servicio de Mediación de tu Comunidad correspondiente o al Juzgado de lo Social y poseer el acta de conciliación o sentencia que reconozca las cantidades adeudadas.

Para saber más

Si quieres conocer más sobre la acción protectora del FOGASA, visita el siguiente enlace:

<http://www.empleo.gob.es/fogasa/beneficiarios.html>

- ✓ **Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)**: es el Servicio de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, donde por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social, en él el trabajador podrá solicitar un informe de Vida Laboral y comprobar si la empresa le ha dado de alta o baja, ha cotizado correctamente...

Para saber más

¿Quieres saber con más detalle qué es un Informe de Vida Laboral?

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm

Finalmente, **al margen de la Administración Laboral**, se encuentran los **ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LO SOCIAL** que son competentes, **previo el intento de conciliación**, para resolver los conflictos individuales y colectivos que se susciten en materia laboral entre trabajadores y empresarios, ya se trate de empresas privadas o públicas. Todo el procedimiento relativo al ámbito laboral está recogido en la **Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social**, pero de estas cuestiones nos ocuparemos en los siguientes epígrafes.

11.1. El proceso para ejercer tus derechos ante los Órganos Jurisdiccionales: la conciliación/reclamación previa

Caso práctico

Tras examinar el finiquito comprueba que no le han liquidado correctamente las horas extraordinarias de los 3 últimos meses y las vacaciones no disfrutadas este año, por lo que se decide a reclamar frente a la empresa, pero según le han dicho, antes de presentar la demanda ante el Juzgado debe intentar la conciliación ante un Servicio administrativo con el fin de que la empresa acepte abonar la cantidad antes de ser demandada. En cualquier caso, solicitar el paro le urge más que la reclamación pues para ello dispone de un año por lo que tiene tiempo suficiente para hacer las cosas con más calma.

En ocasiones cuando nos planteamos demandar decidimos descartar la idea porque pensamos que es un proceso muy largo y complicado, pero en el ámbito laboral todo es mucho más ágil y sencillo. Todo el procedimiento relativo al ámbito laboral está recogido en la [Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social](#).

En la jurisdicción laboral el trabajador puede comparecer por sí mismo o conferir su representación a un procurador, graduado social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles, también podrá otorgar la representación a un abogado.

¿Cuáles son los pasos que has de seguir para ejercer tus derechos vía jurisdiccional?

Lo primero que tienes que hacer es presentar la denominada "**papeleta de Conciliación**" (**conciliación previa**) ante los Órganos de Mediación Arbitraje y Conciliación de tu Comunidad Autónoma, generalmente denominados Servicio de mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para intentar llegar a un acuerdo (conciliarse). No obstante, cuando demandes a la Administración o a la Seguridad Social se sustituirá este trámite por el de **Reclamación Previa**.

La Conciliación es un requisito previo y obligatorio para la tramitación de cualquier procedimiento ante el Juzgado de lo Social, con el que se pretende llegar a un intento de acuerdo satisfactorio para ambas partes, antes del procedimiento judicial propiamente dicho.

Las cuestiones que deben someterse a los actos de conciliación son aquellas relacionadas con el contrato de trabajo suscrito entre empresarios y trabajadores y que afectan a despido, sanciones, movilidad geográfica, salarios y reconocimiento de derechos en general.

En el caso de no realizar este paso, el Juzgado de lo Social le indicarán que no puede interponer la demanda hasta realizar el requisito previo y obligatorio.

(La nueva Ley de la jurisdicción social plantea la posibilidad de firmar un laudo arbitral)

¿En qué casos es necesaria la conciliación o reclamación previa?

- ✓ **Conciliación previa:** Se presenta ante el órgano de la Administración pública de tu Comunidad Autónoma encargado de la mediación, el arbitraje y la conciliación. La interposición de la "**papeleta de conciliación**" interrumpe/suspende el cómputo de los plazos legales. Las partes enfrentadas pueden o no comparecer en el acto de conciliación, tanto si no comparece alguna de ellas como si comparecen ambas pero no llegan a un acuerdo, se entiende cumplido el trámite legal. Tras ello ya podrás presentar la demanda ante el órgano Jurisdiccional correspondiente.
- ✓ **Reclamación previa:** es exigible cuando **el empresario sea una Administración pública**, pues de esta forma la propia Administración podrá pronunciarse a favor o en contra antes de ser demandada en vía judicial. La administración tiene un mes de plazo para resolver y de no hacerlo se entiende desestimada por silencio administrativo, pudiendo el interesado interponer demanda en el juzgado competente en el plazo de dos meses, salvo en los casos de despido en los que será de 20 días.

Para saber más

Para conocer más profundamente este trámite, sus consecuencias administrativas y los documentos que hay que presentar junto con la papeleta de conciliación pincha el siguiente enlace:

[Acto de conciliación previa obligatoria a la demanda en el Juzgado de lo Social](#)

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_7/contenidos/guia_7_17_1.htm

11.2. Plazos para reclamar judicialmente

En todo proceso, e igualmente en el ámbito laboral, los plazos son muy importantes. Una vez transcurrido ya no podrás hacer nada y tu derecho a reclamar habrá decaído, entendiéndose que la acción habrá caducado o prescrito según proceda.

El cómputo de plazo se inicia desde el día siguiente de la comunicación del acto que queremos impugnar y como te hemos indicado anteriormente la presentación de la papeleta de conciliación interrumpe el plazo, volviéndose a iniciar el cómputo nuevamente al día siguiente de la realización del acto de conciliación.

¿QUÉ PLAZOS MARCA LA LEY PARA DEMANDAR JUDICIALMENTE A LA EMPRESA?

- ✓ **Reclamación de salarios:** plazo de prescripción de un año a contar desde el momento en que nace el derecho al cobro de la cantidad.
- ✓ **Reducción de jornada por motivos familiares y fijación del periodo de disfrute del permiso por lactancia:** la demanda será presentada en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde que el empresario le comunica su disconformidad con la propuesta del trabajador/a. El proceso será urgente y la sentencia irrecurrible.
- ✓ **Modificación sustancial de condiciones de trabajo (jornada, salario, turnos, funciones...):** el trabajador/a dispone de 20 hábiles desde que le fue notificada la decisión. La sentencia, que será irrecurrible, podrá declarar justificada o injustificada la decisión empresarial, en este último caso el trabajador/a tendrá derecho a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, y de no cumplirse la sentencia por la empresa el trabajador/a podrá solicitar la extinción del contrato de trabajo con derecho a indemnización(art.50.1.c) ET).
- ✓ **Vacaciones:** el trabajador/a dispone de un plazo de 20 días para interponer la demanda a contar desde que conoció la fecha de disfrute, y de no ser conocida la misma, la demanda deberá presentarse al menos con dos meses de antelación a la fecha de disfrute de los periodos vacacionales. El proceso será urgente y la sentencia irrecurrible.
- ✓ **Despido:** el trabajador/a dispone de un plazo de caducidad de 20 días hábiles para impugnarlo ante el juzgado de lo social, previo al intento de conciliación.

Reflexiona

Visualiza el siguiente vídeo e indica en cuáles de las situaciones expuestas podrían demandar, indicando el motivo y el plazo para hacerlo.

Despedida tras ser madre, en "Andalucía ...



Para saber más

En el ámbito del procedimiento laboral se entiende por días laborales los transcurridos de lunes a viernes, no siendo considerados como tales los sábados, domingos ni los festivos.

Autoevaluación

El plazo para la reclamación de salarios adeudados será de:

- ☐ 20 días a contar desde la fecha en que debió de percibir la cantidad adeudada.
- ☐ Un año a contar desde la fecha en que se extinga el contrato.
- ☐ Un año a contar desde la fecha en que debió de percibir la cantidad adeudada.

- ☐ Un mes a contar desde la fecha en que debió de percibir la cantidad adeudada.

Incorrecto

Incorrecto

Opción correcta

Incorrecto

Solución

1. [Incorrecto](#) (Retroalimentación)
2. [Incorrecto](#) (Retroalimentación)
3. [Opción correcta](#) (Retroalimentación)
4. [Incorrecto](#) (Retroalimentación)

11.3. La demanda y el juicio oral

Realizado el Acto de Conciliación Previa, si este ha finalizado sin acuerdo o bien el demandante no ha comparecido, deberás presentar la demanda ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente?

Debes saber que los Órganos Jurisdiccionales del orden Social son:

- Los Juzgados de lo Social
- Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia
- La sala de lo Social de la Audiencia Nacional
- Sala de lo Social del Tribunal Supremo

Lo que debes conocer, es que en general en todas las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato de trabajo (vacaciones, despidos, modificaciones sustanciales, reclamaciones de cantidad, reclamación de salarios, así como algunas prestaciones de Seguridad Social) la demanda la deberás presentar ante el JUZGADO DE LO SOCIAL de la provincia donde residas.

Debes saber que en la primera demanda que se interpone en el Juzgado de lo Social no hay que pagar tasas, sí, en cambio, si se recurre la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

La jurisdicción social pretende resolver las controversias que surjan entre empresario y trabajador, por ello promueve un procedimiento sencillo de fácil comprensión para el trabajador. Por tal motivo, la demanda no debe tener una determinada forma, aunque es preciso que contenga unos contenidos mínimos.

Tras ser admitida a trámite se notificará a las partes indicando la fecha y hora de la vista oral o acto del juicio al que deberán acudir ambas partes, quienes pueden hacerlo acompañadas o no de sus graduados sociales colegiados, procuradores o abogados, siendo recomendable la asistencia de alguno de ellos para el desarrollo de una defensa que garantice los derechos que asisten a cada una de las partes. En el caso de que el empresario sea una persona jurídica deberá acudir el representante legal de la misma.

11.4. La sentencia y el recurso

Finalizada la vista oral, el juez notificará la sentencia que se notificará por escrito, aunque en algunas materias de urgente tramitación como vacaciones, es posible que se dicte a viva voz, tras la fase de conclusiones que acabamos de estudiar.

La sentencia deberá de pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las partes y una vez que sea firme deberá ser ejecutada en sus propios términos.

En los casos de despido, la sentencia recaída en el proceso podrá declararlo:

- ✓ **Procedente:** existe justa causa para despedir al trabajador y se ha entregado carta de despido, en este caso se extingue el contrato sin derecho a cantidad alguna.
- ✓ **Improcedente:** puede ser por dos razones, cuando no quede acreditada la falta imputada al trabajador/a, o cuando adolezca de defectos de forma como no hacerle la carta de despido. En este caso, el empresario tiene dos opciones, dispone de 5 días para optar entre la readmisión del trabajador/a sumando los salarios de tramitación (salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia salvo que encuentre otro trabajo antes de la sentencia y en el caso de que se superen los 90 días, podrá reclamarse al Estado) o la extinción del contrato abonando una indemnización de 33 días salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, en este caso no habrá salarios de tramitación. Si es por la falta de carta de despido, en el despido disciplinario, la empresa podrá readmitirlo o despedirlo en 7 días pero con carta, siendo válido el despido.
- ✓ **Nulo:** los motivos pueden ser cuando se produzca discriminación o violación de los derechos fundamentales, por situaciones relacionadas con la maternidad, paternidad, reducción de la jornada, riesgo del embarazo o lactancia hasta los 9 meses siguientes, el empresario deberá de readmitir al trabajador/a, y le pagará los salarios de tramitación.

En los despidos por causas objetivas el procedimiento de reclamación es el mismo que en un despido disciplinario pero con algunas diferencias en la sentencia tales como si el empresario decide no readmitirle, como ya le ha pagado 20 días, deberá pagarle los 13 días hasta los 33, salvo antigüedad anterior a 2012 que serían 45 días y si es readmitido debe devolver la indemnización no así los salarios de tramitación, si no ha existido preaviso obligatorio de 15 días y entrega de carta de despido, no será improcedente pero el empresario deberá pagarle los salarios de los 15 días por no preavisar en el tiempo establecido.

No obstante, señalaremos que si la sentencia es contraria a nuestros intereses es posible presentar un recurso ante el Órgano Jurisdiccional superior, es decir, ante el Tribunal Superior de Justicia de tu Comunidad Autónoma, no obstante, en determinadas materias no es posible su presentación por tratarse de sentencias irrecurribles (Ejemplo: vacaciones).

Reflexiona

El siguiente vídeo puede plantearte las diferentes situaciones por las que el Juez puede calificar el despido. Intenta buscar una solución a partir de la teoría que acabamos de desarrollar.

Despedida tras ser madre, en "Andalucía ...

